

# **Leis** guruja **CONCURSOS** **BIZURADAS**

**Direito Tributário**



**Código Tributário Nacional**

**Lei 5172/1966**

Legenda de destaques

|                                          |                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Texto tachado</b>                     | Palavras-chave e pontos mais importantes                                                                                     |
| Texto azul, em caixa de texto pontilhada | Comentários explicativos, texto de dispositivos referenciados e jurisprudências relevantes                                   |
| <b>TÍTULO XX</b><br>Nome do Título       | Abertura de Título: agrupamento de capítulos da lei.                                                                         |
| <b>CAPÍTULO XX</b><br>Nome do Capítulo   | Abertura de Capítulo: marca o início de um novo capítulo da lei.                                                             |
| <b>Seção XX</b> Nome da Seção            | Abertura de Seção: subdivisão dentro de um capítulo.                                                                         |
| Art. XX                                  | Início de cada Artigo destacado em pílula cinza para localização rápida.                                                     |
| <b>Art. XX</b> - artigo destacado        | Alta incidência de cobrança                                                                                                  |
| <b>Texto em vermelho</b>                 | Exceções, negações, condições ou hipóteses únicas                                                                            |
| <b>Eventuais outros destaques</b>        | <b>Negrito</b> ou sublinhado                                                                                                 |
| Ano entre parêntesis (2024*)             | A lei está livre do histórico de alterações, exceto as ocorridas desde 2022; para estas deixamos o ano de alteração indicado |

# Sumário

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TÍTULO I • DISPOSIÇÕES GERAIS</b>                                                        | <b>07</b> |
| <b>TÍTULO II • COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA</b>                                                   | <b>08</b> |
| I     DISPOSIÇÕES GERAIS                                                                    | 08        |
| II    LIMITAÇÕES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA                                                  | 09        |
| I    Disposições Gerais                                                                     | 09        |
| II   Disposições Especiais                                                                  | 12        |
| <b>TÍTULO III • IMPOSTOS</b>                                                                | <b>14</b> |
| I     DISPOSIÇÕES GERAIS                                                                    | 14        |
| II    IMPOSTOS SOBRE O COMÉRCIO EXTERIOR                                                    | 15        |
| I    Imposto Sobre a Importação                                                             | 15        |
| II   Imposto Sobre a Exportação                                                             | 16        |
| III   IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                                 | 17        |
| I    Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                          | 18        |
| II   Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                               | 18        |
| III   Do Imposto Sobre a Transmissão inter Vivos, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis e de Dir | 19        |
| IV   Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                 | 23        |
| IV    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                              | 24        |
| I    Imposto Sobre Produtos Industrializados                                                | 24        |
| II   Imposto Estadual Sobre Operações Relativas À Circulação de Mercadorias                 | 26        |
| III   Imposto Municipal Sobre Operações Relativas À Circulação de Mercadorias               | 26        |
| IV   Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e Sobre Operações Relativas a     | 26        |
| V    Imposto Sobre Serviços de Transportes e Comunicações                                   | 28        |
| VI   Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza                                            | 29        |
| V     IMPOSTOS ESPECIAIS                                                                    | 29        |
| I    Imposto Sobre Operações Relativas a Combustíveis, Lubrificantes, Energia Elétrica e M  | 29        |
| II   Impostos Extraordinários                                                               | 30        |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TÍTULO IV • TAXAS</b>                                                   | <b>31</b> |
| <b>TÍTULO V • CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>                                 | <b>33</b> |
| <b>TÍTULO V • A - DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO, A EXPANSÃO E A MELH</b>  | <b>34</b> |
| <b>TÍTULO VI • DISTRIBUIÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>35</b> |
| I     DISPOSIÇÕES GERAIS                                                   | 35        |
| II    IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL E SOBRE A RENDA E PRO  | 36        |
| III   FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS                  | 36        |
| I   Constituição dos Fundos                                                | 36        |
| II  Critério de Distribuição do Fundo de Participação dos Estados          | 37        |
| III Critério de Distribuição do Fundo de Participação dos Municípios       | 37        |
| IV  Cálculo e Pagamento das Quotas Estaduais e Municipais                  | 38        |
| V   Comprovação da Aplicação das Quotas Estaduais e Municipais             | 39        |
| IV    IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ENE | 39        |
| <b>TÍTULO I • LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>                                    | <b>39</b> |
| I     DISPOSIÇÕES GERAIS                                                   | 39        |
| I   Disposição Preliminar                                                  | 39        |
| II  Leis, Tratados e Convenções Internacionais e Decretos                  | 39        |
| III Normas Complementares                                                  | 41        |
| II    VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA                                    | 41        |
| III   APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA                                   | 43        |
| IV    INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA                  | 44        |
| <b>TÍTULO II • OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>                                    | <b>45</b> |
| I     DISPOSIÇÕES GERAIS                                                   | 45        |
| II    FATO GERADOR                                                         | 45        |
| III   SUJEITO ATIVO                                                        | 48        |

|     |                                 |    |
|-----|---------------------------------|----|
| IV  | SUJEITO PASSIVO                 | 48 |
| I   | Disposições Gerais              | 48 |
| II  | Solidariedade                   | 49 |
| III | Capacidade Tributária           | 49 |
| IV  | Domicílio Tributário            | 50 |
| V   | RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA     | 51 |
| I   | Disposição Geral                | 51 |
| II  | Responsabilidade dos Sucessores | 51 |
| III | Responsabilidade de Terceiros   | 53 |
| IV  | Responsabilidade por Infrações  | 54 |

---

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>TÍTULO III • CRÉDITO TRIBUTÁRIO</b>           | <b>55</b> |
| I DISPOSIÇÕES GERAIS                             | 55        |
| II CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO            | 56        |
| I Lançamento                                     | 56        |
| II Modalidades de Lançamento                     | 58        |
| III SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO              | 61        |
| I Disposições Gerais                             | 62        |
| II Moratória                                     | 62        |
| IV EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO                | 65        |
| I Modalidades de Extinção                        | 65        |
| II Pagamento                                     | 66        |
| III Pagamento Indevido                           | 69        |
| IV Demais Modalidades de Extinção                | 72        |
| V EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO                 | 75        |
| I Disposições Gerais                             | 75        |
| II Isenção                                       | 75        |
| III Anistia                                      | 77        |
| VI GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO | 79        |
| I Disposições Gerais                             | 79        |
| II Preferências                                  | 80        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>TÍTULO IV • ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b> | <b>83</b> |
| I     FISCALIZAÇÃO                          | 83        |
| II    DÍVIDA ATIVA                          | 86        |
| III   CERTIDÕES NEGATIVAS                   | 87        |

**LEI**  
**5.172**      **25 DE OUTUBRO DE 1966**

Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.

O Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

**DISPOSIÇÃO PRELIMINAR**

**Art. 1º** Esta Lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, o sistema tributário nacional e estabelece, com fundamento no artigo 5º, XV, b, da Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar.

**LIVRO PRIMEIRO - SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL**

**TÍTULO I**  
**DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 2º** O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências,

em leis federais, nas Constituições e em leis estaduais, e em leis municipais.

**Art. 3º** Tributo é toda **prestação pecuniária compulsória**, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que **não** constitua sanção de ato ilícito, instituída em **LEI** e cobrada mediante atividade administrativa plenamente **vinculada**.

**Art. 4º** A **natureza jurídica** específica do tributo é determinada pelo **fato gerador** da respectiva obrigação, sendo **irrelevantes** para qualificá-la:

I - a **denominação** e demais **características formais** adotadas pela lei;

II - a **destinação legal** do produto da sua arrecadação.

**Art. 5º** Os tributos são **impostos, taxas e contribuições de melhoria**.

**CLASSIFICAÇÃO TRIPARTITE**

O CTN adota a teoria tripartida, reconhecendo apenas três espécies de tributos: **Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria**

**CLASSIFICAÇÃO PENTAPARTIDA**

A CF/88 ampliou as espécies, incluindo também as **contribuições especiais** (sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais) e os **empréstimos compulsórios**.

Veja como foi cobrado:

Questão [#2925008](#) (CEBRASPE - 2024)

Questão [#2270035](#) (CEBRASPE - 2022)

## TÍTULO II

### COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

## CAPÍTULO I

### DISPOSIÇÕES GERAIS

#### Art. 6º

A atribuição constitucional de competência tributária compreende a **competência legislativa plena**, **ressalvadas** as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei.

Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.

#### Art. 7º

A competência tributária é **indelegável**, **salvo** atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma **pessoa jurídica de direito público** a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da Constituição.

§ 1º A atribuição compreende as **garantias** e os **privilégios processuais** que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir.

§ 2º A atribuição pode ser **revogada**, a qualquer tempo, por **ato unilateral** da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido.

§ 3º **Não** constitui delegação de competência o cometimento, a **pessoas de direito privado**, do encargo ou da função de arrecadar tributos.

#### Art. 8º

O **não-exercício** da competência tributária **não** a defere a pessoa jurídica de direito público **diversa** daquela a que a Constituição a tenha atribuído.

| COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA                                           | CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDELEGÁVEL                                                      | DELEGÁVEL                                                                                                             |
| Competência legislativa plena                                    | Aptidão para arrecadar, fiscalizar e executar (leis, atos, decisões)                                                  |
| Aptidão para instituir tributos próprios.                        | Compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferiu |
| O não-exercício não a confere para PJ de Direito Público diversa | Pode ser revogada a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica que                                         |

Continua abaixo ↓

Anotações

detém a competência tributária

Veja como foi cobrado:

Questão [#1702829](#) (FGV - 2021)

Questão [#1790312](#) (CEBRASPE - 2021)

## CAPÍTULO II

### LIMITAÇÕES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

#### Seção I Disposições Gerais

**Art. 9º** É **vedado** à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - **instituir** ou **majorar** tributos **sem** que a **lei** o estabeleça, **ressalvado**, quanto à majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65;

#### IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

Art. 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior.

#### IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO

Art. 26. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites

estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do

Continua ao lado →

comercio exterior.

#### IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CâMBIO E SEGURO, E SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Art. 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária.

O CTN (1966) permitia a alteração tanto de alíquotas quanto de bases de cálculo do II, IE e IOF por ato do Executivo. A CF/88, no art. 153, §1º, restringiu essa possibilidade: o Executivo pode apenas alterar as alíquotas, nos limites da lei. A base de cálculo só pode ser alterada por lei.

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

I - importação de produtos estrangeiros;

II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;

IV - produtos industrializados;

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;

§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.

II - cobrar imposto sobre o **patrimônio** e a **renda** com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda;

O CTN previa anterioridade apenas para os impostos sobre patrimônio/renda. A CF/88 **ampliou** para todos os tributos (art. 150, III, "b").

Continua abaixo ↓

Anotações

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

III - cobrar tributos:

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

Além da anterioridade de exercício, a CF exige o respeito ao prazo mínimo de **90 dias** entre a publicação da lei e a cobrança do tributo (art. 150, III, "c").

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

Existem exceções constitucionais aos dois princípios, como explicitado abaixo:

• Anterioridade Anual

- Imposto de Importação (II)

- Imposto de Exportação (IE)

- Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI)

- Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

- Imposto Extraordinário de Guerra

- Empréstimos compulsórios (apenas nos casos de guerra externa e calamidade pública);

- Contribuições para a seguridade social

- ICMS-Combustíveis e CIDE-Combustíveis (redução e restabelecimento)

• Anterioridade Nonagesimal

- Imposto de Importação (II)

- Imposto de Exportação (IE)

- Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

- Imposto Extraordinário de Guerra

- Empréstimos compulsórios (apenas nos casos de guerra externa e calamidade pública)

- Imposto de renda

- Base de cálculo do IPVA e do IPTU

III - estabelecer **limitações ao tráfego**, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais;

IV - cobrar impostos e a contribuição de que trata o inciso V do art. 195 da Constituição Federal sobre: ([2025](#))

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar.

a) o patrimônio, a renda ou os serviços **uns dos outros**;

b) **entidades religiosas e templos** de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e benéficas; ([2025](#))

c) o patrimônio, a renda ou serviços **dos partidos políticos**, inclusive suas fundações, das **entidades sindicais dos trabalhadores**, das **instituições de educação** e de **assistência social**, **sem fins lucrativos**, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; ([2001](#))

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes

Continua abaixo ↓

requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

d) **papel** destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros.

#### AMPLIAÇÃO CONSTITUCIONAL

A CF/88 imuniza o próprio livro, jornal e periódico, além do papel. O CTN imunizava apenas o insumo (papel).

CF/88

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

§ 1º O disposto no inciso IV **não** exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de **responsáveis** pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e **não** as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de **obrigações tributárias por terceiros**.

§ 2º O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e **inerentes aos seus objetivos**.

**Art. 10** É **vedado** à União instituir tributo que **não** seja **uniforme** em todo o território nacional, ou que importe **distinção** ou **preferência** em favor de determinado Estado ou Município.

#### REPRODUÇÃO COM RESSALVA CONSTITUCIONAL

Redação é praticamente idêntica à do CTN., mas a própria CF/88, no mesmo inciso I do art. 151, admite a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País.

Art. 151. É vedado à União:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;

**Art. 11** É **vedado** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer **diferença tributária** entre bens de qualquer natureza, em razão da sua **procedência** ou do seu **destino**.

• **CTN (art. 11):** vedação à discriminação apenas para **bens**.

Continua abaixo ↓

A **CF/88 (art. 152)**: ampliou a vedação para **bens e serviços**.

CF/88

Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

## Seção II Disposições Especiais

**Art. 12** O disposto na alínea a do inciso IV do artigo 9º, observado o disposto nos seus § § 1º e 2º, é extensivo às **autarquias** criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, ou pelos Municípios, tão-somente no que se refere ao patrimônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas **finalidades essenciais**, ou delas decorrentes.

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

IV - cobrar impostos e a contribuição de que trata o inciso V do art. 195 da Constituição Federal sobre:

- a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;
- b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes;
- c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive

Continua ao lado →

suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;

d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros.

§ 1º O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nêle referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.

§ 2º O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus objetivos.

A CF/88 amplia essa extensão também às fundações e à empresa pública prestadora de serviço postal.

CF/88

Art. 150, § 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às **autarquias** e às **fundações** instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

**Art. 13** O disposto na alínea a do inciso IV do artigo 9º **não** se aplica aos **serviços públicos concedidos**, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente, no que se refere aos tributos de sua competência, ressalvado o que dispõe o parágrafo único.

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

IV - cobrar impostos e a contribuição de que trata o inciso V do art. 195 da Constituição Federal sobre:

a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;

#### ADEQUAÇÃO COM A CF/88

Se o Estado entrega um serviço para uma empresa privada explorar (ex: uma concessionária de rodovia ou de energia), essa empresa deve pagar impostos normalmente. A imunidade do Estado não "contagia" a empresa privada que visa lucro.

CF/88

Art. 150, § 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

Parágrafo único. Mediante lei especial e tendo em vista o interesse comum, a União pode instituir isenção de tributos federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que conceder, observado o disposto no § 1º do artigo 9º.

#### NÃO RECEPCIONADO PELA CF/88

A CF/88, no seu Art. 151, III, proibiu expressamente a chamada Isenção Heterônoma.

Art. 151. É vedado à União:

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

**Art. 14** O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes **requisitos** pelas entidades nele referidas:

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

IV - cobrar impostos e a contribuição de que trata o inciso V do art. 195 da Constituição Federal sobre:

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;

I - **não distribuírem** qualquer parcela de seu **patrimônio** ou de suas **rendas**, a qualquer título; ([2001](#))

II - **aplicarem integralmente**, no País, os seus **recursos** na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem **escrituração de suas receitas e despesas** em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na **falta** de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode **suspender** a aplicação do benefício.

Art. 9º

§ 1º O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às

Continua abaixo ↓

entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente os diretamente relacionados com os **objetivos institucionais** das entidades de que trata este artigo, previsto nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

**Art. 15** Somente a **União**, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir **empréstimos compulsórios**:

I - **guerra externa**, ou sua **iminência**;

II - **calamidade pública** que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis;

III - conjuntura que exija a absorção temporária de **poder aquisitivo**.

O inciso III do art. 15 (absorção temporária de poder aquisitivo) **não foi recepcionado pela CF/88**. Apenas as seguintes situações ensejam a instituição de empréstimos compulsórios:

CF/88

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios:

Continua ao lado →

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b".

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.

Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o **prazo** do empréstimo e as condições de seu **resgate**, observando, no que for aplicável, o disposto nesta Lei.

## TÍTULO III

### IMPOSTOS

## CAPÍTULO I

### DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 16** Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação **independente** de qualquer **atividade estatal específica**, relativa ao contribuinte

**Art. 17** Os impostos componentes do sistema tributário nacional são exclusivamente os que constam deste Título, com as **competências** e **limitações** nele previstas.

Veja como foi cobrado:

Questão [#1143443](#) (CEBRASPE - 2020)

**Art. 18** Compete:

I - à União instituir, nos **Territórios Federais**, os impostos atribuídos aos Estados e, se aqueles **não** forem divididos em Municípios, cumulativamente, os atribuídos a estes;

II - ao Distrito Federal e aos Estados **não** divididos em Municípios instituir, cumulativamente, os impostos atribuídos aos **Estados** e aos **Municípios**.

**Art. 18-A** Para fins da incidência do imposto de que trata o inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, os **combustíveis**, o **gás natural**, a **energia elétrica**, as **comunicações** e o **transporte coletivo** são considerados bens e serviços **essenciais** e **indispensáveis**, que **não** podem ser tratados como supérfluos. (2022)

CF/88

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo:

I - é **vedada** a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no caput deste artigo em **patamar superior** ao das

operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços;

II - é FACULTADA ao ente federativo competente a aplicação de **alíquotas reduzidas** em relação aos bens referidos no caput deste artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral; e

III - REVOGADO (2023)

## CAPÍTULO II

### IMPOSTOS SOBRE O COMÉRCIO EXTERIOR

#### Seção I Imposto Sobre a Importação

**Art. 19** O imposto, de competência da **União**, sobre a **importação** de produtos estrangeiros tem como fato gerador a **entrada** destes no território nacional.

**Art. 20** A **base de cálculo** do imposto é:

I - quando a alíquota seja específica, a **unidade de medida** adotada pela lei tributária;

II - quando a alíquota seja ad valorem, o **preço** normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de **livre concorrência**, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no País;

III - quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o **preço da arrematação**.

**Art. 21** O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as **alíquotas** ou as **bases de cálculo** do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior.

Apenas a flexibilidade em relação à alteração das alíquotas foi recepcionada pela CF/88.

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

I - importação de produtos estrangeiros;

§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as **alíquotas** dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.

**Art. 22** Contribuinte do imposto é:

I - o **importador** ou quem a lei a ele equiparar;

II - o **arrematante** de produtos apreendidos ou abandonados.

| IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELEMENTO              | DESCRIÇÃO LEGAL (CTN)                                                                                                                                  |
| COMPETÊNCIA           | União                                                                                                                                                  |
| FATO GERADOR          | A entrada de produtos estrangeiros no território nacional                                                                                              |
| BASE DE CÁLCULO       | 1. Alíquota específica: Unidade de medida<br>2. Alíquota ad valorem: Preço normal de venda em condições de livre concorrência<br>3. Leilão: O preço da |

Continua ao lado →

|              |                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
|              | arrematação (para bens apreendidos ou abandonados)                         |
| CONTRIBUINTE | O importador (ou quem a lei equiparar) e o arrematante (em caso de leilão) |

Veja como foi cobrado:

Questão [#1125590](#) (CEBRASPE - 2020)

Seção II

Imposto Sobre a Exportação

**Art. 23** O imposto, de competência da **União**, sobre a **exportação**, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a **saída** destes do território nacional.

**Art. 24** A **base de cálculo** do imposto é:

- I - quando a alíquota seja específica, a **unidade de medida** adotada pela lei tributária;
- II - quando a alíquota seja ad valorem, o **preço** normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda em condições de **livre concorrência**.

Parágrafo único. Para os efeitos do inciso II, considera-se a entrega como efetuada no porto ou lugar da saída do produto, **deduzidos** os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e, nas vendas efetuadas a **prazo superior aos**

**correntes** no mercado internacional, o custo do financiamento.

**Art. 25** A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço, referidos no artigo anterior, **excedente de valor básico**, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos.

**Art. 26** O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, **alterar as alíquotas** ou as **bases de cálculo** do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comercio exterior.

Apenas a flexibilidade em relação à alteração das alíquotas foi recepcionada pela CF/88.

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;

§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as **alíquotas** dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.

**Art. 27** Contribuinte do imposto é o **exportador** ou quem a lei a ele equiparar.

**Art. 28** A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias, na forma da lei.

Segundo a doutrina majoritária, esse artigo não foi recepcionado pela CF/88, devido à vedação

Continua ao lado →

constitucional de vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa

Art. 167. São vedados:

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;

| IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELEMENTO              | DESCRIÇÃO LEGAL (CTN)                                                                                                                   |
| COMPETÊNCIA           | União                                                                                                                                   |
| FATO GERADOR          | A saída de produtos nacionais ou nacionalizados do território nacional                                                                  |
| BASE DE CÁLCULO       | 1. Alíquota específica:<br>Unidade de medida<br><br>2. Alíquota ad valorem:<br>Preço normal de venda em condições de livre concorrência |
| CONTRIBUINTE          | O exportador ou quem a lei a ele equiparar                                                                                              |

Veja como foi cobrado:

Questão [#2346775](#) (FGV - 2023)

### CAPÍTULO III

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA

Anotações

**Seção I**

**Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**

**Art. 29** O imposto, de competência da **União**, sobre a **propriedade territorial rural** tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por **natureza**, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.

**Art. 30** A base do cálculo do imposto é o **valor fundiário**.

O valor fundiário refere-se ao preço da terra nua, ou seja, o terreno sem construções, plantações ou benfeitorias

**Art. 31** Contribuinte do imposto é o **proprietário** do imóvel, o **titular** de seu domínio útil, ou o seu **possuidor** a qualquer título.

| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ELEMENTO                                      | DESCRIÇÃO LEGAL (CTN)                                                           |
| COMPETÊNCIA                                   | União                                                                           |
| FATO GERADOR                                  | Propriedade, domínio útil ou posse de imóvel por natureza (fora da zona urbana) |
| BASE DE CÁLCULO                               | Valor fundiário (terra nua)                                                     |
| CONTRIBUINTE                                  | Proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou o seu possuidor          |

**Seção II**

**Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**

**Art. 32** O imposto, de competência dos **Municípios**, sobre a **propriedade predial** e **territorial urbana** tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por **natureza** ou por **acessão física**, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

**BEM IMÓVEL POR NATUREZA OU POR ACESSÃO FÍSICA**

- Por natureza: O solo (terreno) com sua superfície.
- Por acessão física: Tudo quanto se incorporar ao solo de modo permanente (construções, plantações) – Código Civil.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em **pelo menos dois** dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

- I - **meio-fio** ou **calçamento**, com canalização de águas pluviais;
- II - abastecimento de **água**;
- III - sistema de **esgotos sanitários**;
- IV - rede de **iluminação pública**, com ou **sem** posteamento para distribuição domiciliar;

V - **escola primária** ou **posto de saúde** a uma distância máxima de **3 (três) quilômetros** do imóvel considerado.

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as **áreas urbanizáveis**, ou de **expansão urbana**, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, **mesmo que** localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

**Art. 33** A base do cálculo do imposto é o **valor venal** do imóvel.

Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, **não** se considera o valor dos **bens móveis** mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade.

**Art. 34** Contribuinte do imposto é o **proprietário** do imóvel, o **titular** do seu domínio útil, ou o seu **possuidor** a qualquer título.

Veja como foi cobrado:  
Questão [#2771914](#) (FGV - 2024)

| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| ELEMENTO                                                 | DESCRIÇÃO LEGAL (CTN) |
| COMPETÊNCIA                                              | Município             |

Continua ao lado →

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATO GERADOR            | Propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel (por natureza ou acessão física) em zona urbana.                                                                                                                                                                                          |
| CONCEITO DE ZONA URBANA | Presença de pelo menos <b>2 de 5 melhoramentos</b> :<br><br>1. Meio-fio/calçamento com canalização;<br>2. Abastecimento de água;<br>3. Sistema de esgoto;<br>4. Iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar<br>5. Escola Primária ou Posto de Saúde (até 3km). |
|                         | FLEXIBILIZAÇÃO:<br><br>Mesmo sem atender aos requisitos mínimos de melhoramento, o Município pode, por lei, incluir na zona urbana áreas de loteamento aprovado que sejam destinadas à ocupação.                                                                                           |
| BASE DE CÁLCULO         | Valor venal do imóvel                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONTRIBUINTE            | Proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título                                                                                                                                                                                                                       |

Seção III

Do Imposto Sobre a Transmissão *inter Vivos*, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos

**Art. 35** O Imposto sobre a **Transmissão Inter vivos**, por Ato Oneroso, de **Bens Imóveis** e de Direitos a Eles Relativos, de competência dos **Municípios** e do Distrito Federal, tem como fato gerador: (2026)

I - a **transmissão inter vivos**, a qualquer título, por ato oneroso, da **propriedade** ou do **domínio útil** de **bens imóveis** por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a **transmissão inter vivos**, a qualquer título, por ato oneroso, de **direitos reais** sobre **imóveis**, **exceto** os direitos reais de **garantia**;

III - a **cessão inter vivos**, por ato oneroso, de **direitos** relativos às transmissões referidas nos incisos I e II deste caput.

Parágrafo único. REVOGADO (2026)

**Art. 35-A** (VETADO).

**Art. 36** Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto **não incide** sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: (2026)

I - quando efetuada para sua **incorporação ao patrimônio** de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da **incorporação** ou da **fusão** de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto **não incide** sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua **desincorporação do patrimônio** da pessoa jurídica a que foram conferidos.

**Art. 37** O disposto no artigo anterior **não** se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a **venda** ou **locação de propriedade imobiliária** ou a **cessão de direitos** relativos à sua aquisição.

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de **50%** (cinquenta por cento) da **receita operacional** da pessoa jurídica adquirente, nos **2 (dois) anos anteriores** e nos **2 (dois) anos subsequentes** à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades **após a aquisição**, ou **menos de 2 (dois) anos** antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta os **3 (três) primeiros anos seguintes** à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à **data da aquisição**, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4º O disposto neste artigo **não** se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da **totalidade do patrimônio** da pessoa jurídica alienante.

**Art. 38** A **base de cálculo** do imposto é o **valor venal** dos bens ou direitos transmitidos.

§ 1º Considera-se valor venal, para fins do caput deste artigo, o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado **à vista**, em **condições normais** de mercado. (2026)

§ 2º O valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado, a que se refere o § 1º deste artigo, será estimado por meio de **critérios técnicos**, considerando pelo menos um dos seguintes: (2026)

I - análise de preços praticados no **mercado imobiliário**;

II - informações prestadas pelos **serviços notariais** e **registrais** e por **agentes financeiros**;

III - **localização, tipologia, destinação, padrão e área** de terreno e construção, entre outras características do bem imóvel; e

IV - outros **parâmetros técnicos** usualmente observados na avaliação de imóveis.

§ 3º As administrações tributárias dos Municípios e do Distrito Federal deverão **divulgar os critérios** utilizados para estimar o valor venal a que se refere o caput deste artigo, o qual poderá ser contestado pelo contribuinte mediante a apresentação de **avaliação contraditória** em procedimento específico, nos termos da legislação específica municipal ou distrital. (2026)

§ 4º Os serviços registrais e notariais deverão compartilhar as informações das operações realizadas com bens imóveis com as administrações tributárias dos Municípios e do Distrito Federal, sob pena de multa prevista em lei específica municipal ou distrital. (2026)

**Art. 39** REVOGADO (2026)

**Art. 40** O montante do imposto é **dedutível** do devido à União, a título do imposto de que trata o artigo 43, sobre o provento decorrente da mesma transmissão.

Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

**Art. 41** O imposto compete ao Município da **situação do bem**, ou ao Distrito Federal. [\(2026\)](#)

**Art. 42** Contribuinte do imposto é **qualquer das partes** na operação tributada, como dispuser a lei.

| IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS, POR ATO ONEROSO, DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELEMENTO                                                                                                 | DESCRIÇÃO LEGAL (CTN)                                                                                        |
| COMPETÊNCIA                                                                                              | Município                                                                                                    |
| FATO GERADOR                                                                                             | I – Transmissão onerosa da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física |
|                                                                                                          | II – Transmissão onerosa de direitos reais sobre bens imóveis, exceto garantia.                              |
|                                                                                                          | Cessão onerosa de direitos relativos aos incisos I e II.                                                     |
| NÃO INCIDÊNCIA                                                                                           | Transferência de bens para integralizar capital social.                                                      |
|                                                                                                          | Incorporação ou fusão de empresas.                                                                           |
|                                                                                                          | Devolução dos bens aos sócios.                                                                               |
|                                                                                                          | EXCEÇÃO<br>Não se aplica se a adquirente tem atividade imobiliária preponderante.                            |

Continua ao lado →

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Caracterização da preponderância: &gt; 50% da receita operacional (2 anos anteriores + 2 anos seguintes à aquisição)</li><li>• Início após a aquisição ou menos de 2 anos antes: análise da</li></ul>                  |
|                 | preponderância considera os 3 primeiros anos seguintes à aquisição.<br><br>EXCEÇÃO À EXCEÇÃO<br><br>Transmissão da totalidade do patrimônio.                                                                                                                   |
| BASE DE CÁLCULO | Valor venal do bem ou direito.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | CRITÉRIOS TÉCNICOS<br><br>Pelo menos 1 dos seguintes: <ul style="list-style-type: none"><li>• preços praticados no mercado imobiliário</li><li>• dados de cartórios/ bancos</li><li>• características do imóvel</li><li>• outros parâmetros técnicos</li></ul> |
| CONTRIBUINTE    | Qualquer das partes, conforme lei municipal decidir.                                                                                                                                                                                                           |

Veja como foi cobrado:

Questão [#3157424](#) (FGV - 2024)

Questão [#1718301](#) (CEBRASPE - 2021)

Anotações

## Seção IV

### Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

**Art. 43** O imposto, de competência da **União**, sobre a **renda** e **proventos** de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da **disponibilidade econômica** ou **jurídica**:

I - de renda, assim entendido o **produto do capital**, do **trabalho** ou da combinação de ambos;

#### RENDA

É o produto gerado por uma fonte permanente

- Produto do capital: juros, aluguéis, dividendos, lucros
- Produto do trabalho: salários, honorários, comissões

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os **acréscimos patrimoniais** **não** compreendidos no inciso anterior.

#### PROVENTOS

São acréscimos patrimoniais que não se enquadram no conceito de "produto".

Exemplos:

- Ganhos de capital (venda de um imóvel por valor superior ao de compra)
- Prêmios de loteria

§ 1º A incidência do imposto **independe** da **denominação** da receita ou do rendimento, da **localização**, **condição jurídica** ou **nacionalidade**

da fonte, da origem e da **forma de percepção**. (2001)

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a **lei** estabelecerá as **condições** e o **momento** em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (2001)

**Art. 44** A base de cálculo do imposto é o **montante**, real, arbitrado ou presumido, da **renda** ou dos **proventos** tributáveis.

**Art. 45** Contribuinte do imposto é o **titular da disponibilidade** a que se refere o artigo 43, **sem prejuízo** de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.

Parágrafo único. A lei pode atribuir à **fonte pagadora** da renda ou dos proventos tributáveis a condição de **responsável** pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.

A fonte pagadora (ex.: empresa que paga salários, banco que paga juros) é obrigada a reter o IR na fonte e recolher aos cofres públicos. Ela não é contribuinte, mas responsável pelo tributo devido pelo beneficiário.

Veja como foi cobrado:

Questão [#2715750](#) (FGV - 2023)

| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELEMENTO                                               | DESCRIÇÃO LEGAL (CTN)                                                                                                           |
| COMPETÊNCIA                                            | União                                                                                                                           |
| FATO GERADOR                                           | Aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica: <ul style="list-style-type: none"><li>• Renda</li><li>• Proventos</li></ul> |
| BASE DE CÁLCULO                                        | Montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.                                                  |
| CONTRIBUINTE                                           | Titular da renda e dos proventos ou seu possuidor.                                                                              |
| RESPONSÁVEL                                            | Lei pode atribuir à fonte pagadora a responsabilidade pela retenção e recolhimento do IR.                                       |

## CAPÍTULO IV

### IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO

#### Seção I

#### Imposto Sobre Produtos Industrializados

**Art. 46** O imposto, de competência da **União**, sobre **produtos industrializados** tem como fato gerador:

I - o seu **desembaraço aduaneiro**, quando de procedência estrangeira;

II - a sua **saída dos estabelecimentos** a que se refere o parágrafo único do artigo 51;

Art. 51.

Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.

III - a sua **arrematação**, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.

Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe **modifique** a natureza ou a finalidade, ou o **aperfeiçoe** para o consumo.

**Art. 47** A base de cálculo do imposto é:

I - no caso do inciso I do artigo anterior, o **preço normal**, como definido no inciso II do artigo 20, acrescido do montante:

No caso produto importado (inciso I)

I - o seu **desembaraço aduaneiro**, quando de procedência estrangeira;

Preço normal (art 20, II) + Imposto de Importação + taxas + encargos cambiais

Art. 20. A base de cálculo do impôsto é:

II - quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no País;

- a) do **Imposto** sobre a **Importação**;
- b) das **taxas** exigidas para entrada do produto no País;
- c) dos **encargos cambiais** efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis;

II - no caso do inciso II do artigo anterior:

II - a sua **saída dos estabelecimentos** a que se refere o parágrafo único do artigo 51;

- a) o **valor da operação** de que decorrer a saída da mercadoria;
- b) na **falta** do valor a que se refere a alínea anterior, o **preço corrente** da mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista da praça do remetente;

III - no caso do inciso III do artigo anterior, o **preço da arrematação**.

III - a sua **arrematação**, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.

**Art. 48** O imposto é **seletivo** em função da essencialidade dos produtos.

**Art. 49** O imposto é **não-cumulativo**, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos **produtos saídos** do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele **entrados**.

Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do contribuinte, **transfere-se** para o período ou períodos seguintes.

**Art. 50** Os produtos sujeitos ao imposto, quando remetidos de **um para outro Estado**, ou do ou para o Distrito Federal, serão acompanhados de **nota fiscal de modelo especial**, emitida em séries próprias e contendo, além dos elementos necessários ao controle fiscal, os dados indispensáveis à elaboração da estatística do comércio por cabotagem e demais vias internas.

**Art. 51** Contribuinte do imposto é:

I - o **importador** ou quem a lei a ele equiparar;

II - o **industrial** ou quem a lei a ele equiparar;

III - o **comerciante** de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior;

IV - o **arrematante** de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.

Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte **autônomo** qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.

| IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO LEGAL (CTN)                                                                |
| COMPETÊNCIA                             | União                                                                                |
| FATO GERADOR                            | Desembaraço aduaneiro                                                                |
|                                         | Saída do estabelecimento                                                             |
|                                         | Arrematação em leilão de produto apreendido                                          |
| BASE DE CÁLCULO                         | Importação:<br>preço normal + II + taxas + encargos cambiais                         |
|                                         | Saída do estabelecimento:<br>valor da operação; na falta, preço corrente no atacado. |
|                                         | Leilão:<br>preço da arrematação                                                      |
| CONTRIBUINTE                            | Importador                                                                           |
|                                         | Industrial                                                                           |
|                                         | Comerciante                                                                          |
|                                         | Arrematante                                                                          |

Veja como foi cobrado:

Questão [#2271358](#) (CEBRASPE - 2023)

Seção II

Imposto Estadual Sobre Operações Relativas À Circulação de Mercadorias

Art. 52 REVOGADO (1968)

Art. 53 REVOGADO (1968)

Art. 54 REVOGADO (1968)

Art. 55 REVOGADO (1968)

Art. 56 REVOGADO (1968)

Art. 56 REVOGADO (1968)

Art. 57 REVOGADO (1968)

Art. 58 REVOGADO (1968)

Seção III

Imposto Municipal Sobre Operações Relativas À Circulação de Mercadorias

Art. 59 REVOGADO (1966)

Art. 60 REVOGADO (1966)

Art. 61 REVOGADO (1966)

Art. 62 REVOGADO (1966)

Seção IV

Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e Sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários

Art. 63 O imposto, de competência da **União**, sobre operações de **crédito**, **câmbio** e **seguro**, e sobre operações relativas a **títulos** e **valores mobiliários** tem como fato gerador:

I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela **entrega** total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua

Anotações

**colocação à disposição** do interessado;

II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela **entrega de moeda** nacional ou estrangeira, ou de **documento** que a represente, ou sua **colocação à disposição** do interessado, em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este;

III - quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela **emissão da apólice** ou do **documento** equivalente, ou **recebimento do prêmio**, na forma da lei aplicável;

IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a **emissão, transmissão, pagamento** ou **resgate** destes, na forma da lei aplicável.

Parágrafo único. A incidência definida no inciso I **exclui** a definida no inciso IV, e reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de uma mesma operação de crédito.

#### EXCLUSÃO RECÍPROCA

Uma mesma operação de crédito pode ser documentada por um título (ex.: uma debênture). Nesse caso, o IOF incidirá uma única vez: ou como operação de crédito (inciso I) ou como operação com título (inciso IV), mas não ambos.

**Art. 64** A base de cálculo do imposto é:

I - quanto às operações de crédito, o **montante da obrigação**, compreendendo o

principal e os juros;

II - quanto às operações de câmbio, o respectivo **montante em moeda nacional**, recebido, entregue ou posto à disposição;

III - quanto às operações de seguro, o **montante do prêmio**;

IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários:

a) na emissão, o **valor nominal mais o ágio**, se houver;

b) na transmissão, o **preço** ou o **valor nominal** ou o **valor da cotação em Bolsa**, como determinar a lei;

c) no pagamento ou resgate, o **preço**.

**Art. 65** O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as **alíquotas** ou as **bases de cálculo** do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária.

Apenas a flexibilidade em relação à alteração das alíquotas foi recepcionada pela CF/88.

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;

§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as **alíquotas** dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.

**Art. 66** Contribuinte do imposto é **qualquer das partes** na operação

tributada, como dispuser a lei.

**Art. 67** A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias, na forma da lei.

Segundo a doutrina majoritária, esse artigo não foi recepcionado pela CF/88, devido à vedação constitucional de vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa

Art. 167. São vedados:

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;

|                 |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Títulos/Valores: Emissão, transmissão, pagamento ou resgate.                                                                                                                                                |
| BASE DE CÁLCULO | Crédito: Montante total da obrigação (principal + juros)                                                                                                                                                    |
|                 | Câmbio: Valor em moeda nacional recebido ou posto à disposição                                                                                                                                              |
|                 | Seguro: Montante do prêmio                                                                                                                                                                                  |
|                 | Títulos/Valores: <ul style="list-style-type: none"><li>• Emissão: valor nominal + ágio (se houver)</li><li>• Transmissão: preço, valor nominal ou cotação (conforme lei)</li><li>• Resgate: preço</li></ul> |
| CONTRIBUINTE    | Qualquer das partes, conforme lei definir.                                                                                                                                                                  |

| IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, E SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ELEMENTO                                                                                                         | DESCRIÇÃO LEGAL (CTN)                                                  |
| COMPETÊNCIA                                                                                                      | União                                                                  |
| FATO GERADOR                                                                                                     | Crédito: Entrega ou disponibilização dos recursos                      |
|                                                                                                                  | Câmbio: Entrega ou disponibilização da moeda (nacional ou estrangeira) |
|                                                                                                                  | Seguro: Emissão da apólice ou recebimento do prêmio                    |

Continua ao lado →

Seção V

Imposto Sobre Serviços de Transportes e Comunicações

**Art. 68** O imposto, de competência da União, sobre serviços de transportes e comunicações tem como fato gerador:

- I - a prestação do serviço de transporte, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores, salvo quando o trajeto se contenha inteiramente no território de um mesmo Município;
- II - a prestação do serviço de comunicações, assim se entendendo a

transmissão e o recebimento, por qualquer processo, de mensagens escritas, faladas ou visuais, salvo quando os pontos de transmissão e de recebimento se situem no território de um mesmo Município e a mensagem em curso não possa ser captada fora desse território.

**Art. 69** A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

**Art. 70** Contribuinte do imposto é o prestador do serviço.

Os arts. 68 a 70 do Código Tributário Nacional **NÃO** foram recepcionados pela Constituição de 1988.

No atual ordenamento tributário, compete aos Estados instituir o imposto sobre serviços de transporte intermunicipal e interestadual, e sobre o serviço de comunicação.

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

• Trata-se do ICMS, regulamentado pela LC 87/96 (Lei Kandir).

Por outro lado, o serviço de transporte municipal deve ser tributado por um imposto de competência municipal.

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no

[Continua ao lado →](#)

art. 155, II, definidos em lei complementar.

• Trata-se do ISS, regulamentado pela LC 116/03.

Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

16 – Serviços de transporte de natureza municipal.

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

## Seção VI

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**Art. 71** REVOGADO (1968)

**Art. 72** REVOGADO (1968)

**Art. 73** REVOGADO (1968)

## CAPÍTULO V

### IMPOSTOS ESPECIAIS

## Seção I

### Imposto Sobre Operações Relativas a Combustíveis, Lubrificantes, Energia Elétrica e Minerais do País

**Art. 74** O imposto, de competência da União, sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do País tem como fato gerador:

I - a produção, como definida no artigo 46 e seu parágrafo único;

Anotações

II - a importação, como definida no artigo 19;

III - a circulação, como definida no artigo 52;

IV - a distribuição, assim entendida a colocação do produto no estabelecimento consumidor ou em local de venda ao público;

V - o consumo, assim entendida a venda do produto ao público.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, a energia elétrica considera-se produto industrializado.

§ 2º O imposto incide, uma só vez, sobre uma das operações previstas em cada inciso deste artigo, como dispuser a lei, e exclui quaisquer outros tributos, sejam quais forem sua natureza ou competência, incidentes sobre aquelas operações.

**Art. 75** A lei observará o disposto neste Título relativamente:

I - ao Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a incidência seja sobre a produção ou sobre o consumo;

II - ao Imposto sobre a Importação, quando a incidência seja sobre essa operação;

III - ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, quando a incidência seja sobre a distribuição.

Os arts. 74 e 75 do Código Tributário Nacional **NÃO** foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988.

Atualmente, sobre operações relativas à energia elétrica e serviços de telecomunicações, só podem incidir os seguintes impostos:

- ICMS (art. 155, II)

- II (art. 153, I)

- IE (art. 153, II)

- IBS (art. 156-A)

Por outro lado, sobre operações relativas a derivados de petróleo, combustíveis e minerais, só podem incidir os impostos abaixo:

- ICMS (art. 155, II)

- II (art. 153, I)

- IE (art. 153, II)

- IBS (art. 156-A)

- IS (Art. 153, VIII)

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do **caput** deste artigo e os arts. 153, I e II, e 156-A, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica e serviços de telecomunicações e, à exceção destes e do previsto no art. 153, VIII, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.

## Seção II Impostos Extraordinários

**Art. 76** Na **iminência** ou no caso de **guerra externa**, a União pode

instituir, temporariamente, **impostos extraordinários** compreendidos ou **não** entre os referidos nesta Lei, **suprimidos**, gradativamente, no prazo máximo de **5 (cinco) anos**, contados da celebração da paz.

#### COMPARAÇÃO COM A CF/88

Art. 154. A União poderá instituir:

II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.

## TÍTULO IV

### TAXAS

**Art. 77** As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o **exercício regular** do **poder de polícia**, ou a utilização, efetiva ou potencial, de **serviço público específico** e **divisível**, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa **não** pode ter base de cálculo ou fato gerador **idênticos** aos que correspondam a imposto, **nem** ser calculada em função do **capital das empresas**. (1967)

#### SÚMULA VINCULANTE 29

Continua ao lado →

É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

**Art. 78** Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, **regula a prática** de ato ou **abstenção** de fato, em razão de **interesse público** concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (1966)

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo **órgão competente** nos limites da lei aplicável, com observância do **processo legal** e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, **sem** abuso ou desvio de poder.

**Art. 79** Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se:

I - utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele **usufruídos** a qualquer título;

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam **postos à sua disposição** mediante atividade

administrativa em efetivo funcionamento;

II - específicos, quando possam ser destacados em **unidades autônomas** de intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas;

III - divisíveis, quando suscetíveis de **utilização, separadamente**, por parte de cada um dos usuários.

Art. 80

Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas pessoas de direito público.

| TAXAS        |                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELEMENTO     | DESCRIÇÃO LEGAL (CTN)                                                                                                                                        |
| COMPETÊNCIA  | Comum (União, Estados/ DF, Municípios)                                                                                                                       |
| VEDAÇÃO      | Taxa <b>NÃO</b> pode: <ul style="list-style-type: none"><li>• ter BC ou FG idênticos aos dos impostos</li><li>• ser calculada em função do capital</li></ul> |
| FATO GERADOR | <b>Exercício regular do poder de polícia</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Poder de polícia</li></ul> Atuação da administração pública             |

Continua ao lado →

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | que restringe, limita ou disciplina o uso de bens, atividades e direitos individuais em benefício do interesse público <ul style="list-style-type: none"><li>• Exercício Regular<ul style="list-style-type: none"><li>- órgão competente</li><li>- dentro da lei</li><li>- com devido processo legal</li><li>- sem abuso ou desvio de poder</li></ul></li></ul> |
|  | <b>Utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilização<ul style="list-style-type: none"><li>- efetiva: usufruído pelo contribuinte</li><li>- potencial: serviço está disponível, mesmo que não utilizado no momento</li></ul></li><li>• Serviço</li></ul>                        |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- específico: podem ser destacados em unidades autônomas</li><li>- divisível: podem ser utilizados separadamente por cada um dos seus usuários</li></ul>                                                                                                                                                                  |

Veja como foi cobrado:

Questão [#3639049](#) (CEBRASPE - 2025)

Questão [#1143433](#) (CEBRASPE - 2020)



Anotações

## TÍTULO V

### CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

**Art. 81** A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de **obras públicas** de que decorra **valorização imobiliária**, tendo como limite total a **despesa** realizada e como limite individual o **acréscimo de valor** que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

**Art. 82** A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes **requisitos mínimos**:

I - **publicação prévia** dos seguintes elementos:

- a) **memorial descritivo** do projeto;
- b) **orçamento** do custo da obra;
- c) determinação da **parcela do custo da obra a ser financiada** pela contribuição;
- d) delimitação da **zona beneficiada**;
- e) determinação do **fator de absorção** do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II - fixação de prazo **não inferior** a **30 (trinta) dias**, para **impugnação**, pelos interessados, de qualquer dos

elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do **processo administrativo** de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, **sem** prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo **rateio** da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos **fatores individuais de valorização**.

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:

I - publicação prévia dos seguintes elementos:

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integraram o respectivo cálculo.

| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| ASPECTO                  | REGRA                           |
| FATO GERADOR             | Valorização imobiliária         |
| QUEM PODE COBRAR?        | União, Estados, DF e Municípios |

Continua abaixo ↓



| LIMITES                   | Total: Custo da obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Individual: Valorização do imóvel                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REQUISITOS MÍNIMOS DA LEI | <p>PUBLICAÇÃO PRÉVIA</p> <p>a) memorial descritivo do projeto;</p> <p>b) orçamento do custo da obra;</p> <p>c) parcela do custo a ser financiada pela contribuição;</p> <p>d) delimitação da zona beneficiada;</p> <p>e) fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou áreas diferenciadas.</p> |
|                           | <p>PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO</p> <p>Não inferior a 30 dias</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | <p>PROCESSO ADMINISTRATIVO</p> <p>Regulamentação do processo de instrução e julgamento das impugnações, sem prejuízo de apreciação judicial.</p>                                                                                                                                                                    |

Veja como foi cobrado:

Questão [#3116093](#) (FCC - 2024)

Questão [#2346745](#) (FGV - 2023)

**TÍTULO V**

A - DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO, A EXPANSÃO E A MELHORIA DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO PARA SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

**Art. 82-A** Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir **contribuição**, na forma das respectivas leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de **iluminação pública** e de **sistemas de monitoramento** para segurança e preservação de **logradouros públicos**, observado o disposto nos incisos I e III do caput do art. 150 da Constituição Federal. [\(2026\)](#)

A contribuição deve ser instituída por **lei municipal ou distrital**, respeitando os princípios da legalidade, irretroatividade, anterioridade anual e nonagesimal.

CF/ 88

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - custeio, expansão e melhoria do serviço de **iluminação pública**: a aquisição, a implementação, a instalação, a expansão, a manutenção, a operação, a gestão e o

Anotações

desenvolvimento dos projetos, dos equipamentos, das tecnologias, dos serviços e dos ativos destinados à prestação de serviços relativos à rede de iluminação pública, temporária ou permanente, com o objetivo de prover iluminância em vias, logradouros públicos e equipamentos públicos comunitários e urbanos, em qualquer área do território municipal ou distrital; e

II - custeio, expansão e melhoria de **sistemas de monitoramento** para segurança e preservação de logradouros públicos: a aquisição, a implementação, a instalação, a expansão, a manutenção, a operação, a gestão e o desenvolvimento dos projetos, dos sistemas, das tecnologias, dos meios de transmissão da informação, da infraestrutura e dos equipamentos destinados ao monitoramento para administração, controle, segurança, preservação e prevenção a desastres em vias, logradouros públicos e equipamentos públicos comunitários e urbanos, em qualquer área do território municipal ou distrital, incluídos os ativos necessários ao funcionamento de centros integrados de operação e controle e à integração de sistemas de gestão de monitoramento pela administração pública.

§ 2º É FACULTADA a cobrança da contribuição a que se refere o caput deste artigo na **fatura de consumo** de energia elétrica.

## TÍTULO VI

### DISTRIBUIÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS

## CAPÍTULO I

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Os arts. 83 a 95 do Código Tributário Nacional, integrantes do Título VI (Distribuição de Receitas Tributárias), encontram-se parcialmente REVOGADOS ou NÃO RECEPCIONADOS pela ordem constitucional vigente.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a disciplina relativa à repartição de receitas tributárias passou a ser tratada diretamente no texto constitucional, razão pela qual as normas anteriormente previstas no CTN tiveram sua eficácia afastada, naquilo em que se mostram incompatíveis com o novo regime constitucional.

#### Art. 83

Sem prejuízo das demais disposições deste Título, os Estados e Municípios que celebrem com a União convênios destinados a assegurar ampla e eficiente coordenação dos respectivos programas de investimentos e serviços públicos, especialmente no campo da política tributária, poderão participar de até 10% (dez por cento) da arrecadação efetuada, nos respectivos territórios, proveniente do imposto referido no artigo 43, incidente sobre o rendimento das pessoas físicas, e no artigo 46, excluído o incidente sobre o fumo e bebidas alcoólicas.

Parágrafo único. O processo das distribuições previstas neste artigo será regulado nos convênios nele

referidos.

**Art. 84** A lei federal pode cometer aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios o encargo de arrecadar os impostos de competência da União, cujo produto lhes seja distribuído no todo ou em parte.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à arrecadação dos impostos de competência dos Estados, cujo produto estes venham a distribuir, no todo ou em parte, aos respectivos Municípios.

## CAPÍTULO II

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL  
RURAL E SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE  
QUALQUER NATUREZA

**Art. 85** Serão distribuídos pela União:

I - aos Municípios da localização dos imóveis, o produto da arrecadação do imposto a que se refere o artigo 29;

II - aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o produto da arrecadação, na fonte, do imposto a que se refere o artigo 43, incidente sobre a renda das obrigações de sua dívida pública e sobre os proventos dos seus servidores e dos de suas autarquias.

§ 1º Independentemente de ordem das autoridades superiores e sob pena de demissão, as autoridades arrecadadoras dos impostos a que se refere este artigo farão entrega, aos Estados, ao Distrito Federal e

aos Municípios, das importâncias recebidas, à medida que forem sendo arrecadadas, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar da data de cada recolhimento.

§ 2º A lei PODERÁ autorizar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a incorporar definitivamente à sua receita o produto da arrecadação do imposto a que se refere o inciso II, estipulando as obrigações acessórias a serem cumpridas por aqueles no interesse da arrecadação, pela União, do imposto a ela devido pelos titulares da renda ou dos proventos tributados.

§ 3º A lei poderá dispor que uma parcela, não superior a 20% (vinte por cento), do imposto de que trata o inciso I seja destinada ao custeio do respectivo serviço de lançamento e arrecadação. (Suspensa a execução pela RSF nº 337, de 1983)

## CAPÍTULO III

FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E  
DOS MUNICÍPIOS

### Seção I Constituição dos Fundos

**Art. 86** REVOGADO (2013)

**Art. 87** REVOGADO (2013)

Anotações

Seção II

Critério de Distribuição do Fundo de Participação dos Estados

Art. 88 REVOGADO (2013)

Art. 89 REVOGADO (2013)

Art. 90 O fator representativo do inverso da renda per capita, a que se refere o inciso II do artigo 88, será estabelecido da seguinte forma:

| Inverso do índice relativo à renda "per capita" da entidade participante: | Fator |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Até 0,0045                                                                | 0,4   |
| Acima de 0,0045 até 0,0055                                                | 0,5   |
| Acima de 0,0055 até 0,0065                                                | 0,6   |
| Acima de 0,0065 até 0,0075                                                | 0,7   |
| Acima de 0,0075 até 0,0085                                                | 0,8   |
| Acima de 0,0085 até 0,0095                                                | 0,9   |
| Acima de 0,0095 até 0,0110                                                | 1,0   |
| Acima de 0,0110 até 0,0130                                                | 1,2   |
| Acima de 0,0130 até 0,0150                                                | 1,4   |
| Acima de 0,0150 até 0,0170                                                | 1,6   |

Continua ao lado →

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Acima de 0,0170 até 0,0190 | 1,8 |
| Acima de 0,0190 até 0,0220 | 2,0 |
| Acima de 0,0220            | 2,5 |

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, determina-se o índice relativo à renda per capita de cada entidade participante, tomando-se como 100 (cem) a renda per capita média do País.

Seção III

Critério de Distribuição do Fundo de Participação dos Municípios

Art. 91 Do Fundo de Participação dos Municípios a que se refere o artigo 86, serão atribuídos: (1967)

- I - 10% (dez por cento) aos Municípios das capitais dos Estados;
- II - 90% (noventa por cento) aos demais Municípios do País.

§ 1º A parcela de que trata o inciso I será distribuída proporcionalmente a um coeficiente individual de participação, resultante do produto dos seguintes fatores:

a) fator representativo da população, assim estabelecido:

Percentual da População de cada Município em relação à do Conjunto das Capitais:

Fator:

Anotações

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Até 2%.....2                                 | b) Acima de 16.980 até 50.940                  |
| Mais de 2% até 5%:                           | Pelos primeiros 16.980 1,0                     |
|                                              | Para cada 6.792 ou fração excedente, mais 0,2  |
|                                              | c) Acima de 50.940 até 101.880                 |
| Pelos primeiros .....primeiros               | Pelos primeiros 50.940 2,0                     |
| 2% .....2                                    | Para cada 10.188 ou fração excedente, mais 0,2 |
| Cada 0,5% ou fração excedente, mais .....0,5 | d) Acima de 101.880 até 156.216                |
| Mais .....de                                 | Pelos primeiros 101.880 3,0                    |
| 5% .....5                                    | Para cada 13.584 ou fração excedente, mais 0,2 |
|                                              | e) Acima de 156.216 4,0                        |

b) fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo Estado, de conformidade com o dispositivo no artigo 90. (1967)

§ 2º A distribuição da parcela a que se refere o item II deste artigo, deduzido o percentual referido no artigo 3º do Decreto-Lei que estabelece a redação deste parágrafo, far-se-á atribuindo-se a cada Município um coeficiente individual de participação determinado na forma seguinte: (1981)

§ 3º Para os efeitos deste artigo, consideram-se os municípios regularmente instalados, fazendo-se a revisão das quotas anualmente, a partir de 1989, com base em dados oficiais de população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (1988)

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Categoria do Município, segundo seu número de habitantes | Coeficiente |
| a) Até 16.980                                            |             |
| Pelos primeiros 10.188                                   | 0,6         |
| Para cada 3.396, ou fração excedente, mais               | 0,2         |

Continua ao lado →

§ 4º. REVOGADO (1997)

§ 5º. REVOGADO (1997)

Seção IV

Cálculo e Pagamento das Quotas Estaduais e Municipais

Anotações

**Art. 92** O Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do Brasil S.A., conforme os prazos a seguir especificados, os **coeficientes individuais** de participação nos fundos previstos no art. 159, inciso I, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal que prevalecerão no exercício subsequente: (2013)

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, 50% (cinquenta por cento), da seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano;

I - até o **último dia útil** do mês de **março** de cada exercício financeiro, para cada Estado e para o Distrito Federal;

II - até o **último dia útil** de cada **exercício financeiro**, para cada Município.

Parágrafo único. Far-se-á nova comunicação sempre que houver, transcorrido o prazo fixado no inciso I do caput, a **criação de novo Estado** a ser implantado no exercício subsequente.

**Art. 93** REVOGADO (2013)

## Seção V

Comprovação da Aplicação das Quotas Estaduais e Municipais

**Art. 94** REVOGADO (2013)

## CAPÍTULO IV

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ENERGIA ELÉTRICA E MINERAIS DO PAÍS

**Art. 95** REVOGADO (2013)

Parágrafo único. REVOGADO (1967)

## LIVRO SEGUNDO - NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

## TÍTULO I

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

## CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Seção I** Disposição Preliminar

**Art. 96** A expressão "legislação tributária" compreende as **leis**, os **tratados** e as **convenções internacionais**, os **decretos** e as **normas complementares** que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes

## Seção II

Leis, Tratados e Convenções Internacionais e Decretos

Anotações

**Art. 97** Somente a **lei** pode estabelecer:

I - a **instituição** de tributos, ou a sua **extinção**;

II - a **majoração** de tributos, ou sua **redução**, **ressalvado** o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

#### IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

Art. 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior.

#### IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO

Art. 26. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior.

Art. 39. REVOGADO (2026)

Art. 57 REVOGADO (1968)

#### IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CâMBIO E SEGURO, E SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Art. 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária.

III - a definição do **fato gerador da obrigação tributária principal**, **ressalvado** o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu **sujeito passivo**;

O art. 52 foi inteiramente REVOGADO

IV - a fixação da **alíquota** do tributo e da sua **base de cálculo**, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

Art. 21 (II); Art. 26. (IE); Art. 39. REVOGADO (2026); Art. 57 REVOGADO (1968); Art. 65. (IOF)

V - a cominação de **penalidades** para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;

VI - as hipóteses de **exclusão**, **suspensão** e **extinção** de créditos tributários, ou de **dispensa** ou **redução de penalidades**.

#### ⚠ CABE DESTACAR QUE:

A Constituição Federal de 1988 não excepcionou a alteração da base de cálculo dos impostos II, IE, IPI e IOF do princípio da legalidade, permitindo apenas a modificação de suas ALÍQUOTAS pelo Poder Executivo, respeitados os limites e condições estabelecidos em lei.

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação de sua **base de cálculo**, que importe em torná-lo **mais oneroso**.

§ 2º **Não** constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a **atualização do valor monetário** da respectiva base de cálculo.

II - a majoração de tributos, ou sua redução, **ressalvado** o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

Ou seja, a **atualização monetária da base de cálculo** não é considerada aumento de tributo.

**Art. 98** Os tratados e as convenções internacionais **revogam** ou **modificam** a legislação tributária interna, e serão **observados** pela que lhes sobrevenha.

#### TRATADOS VS. LEIS INTERNAS

Como visto no art. 96, as convenções internacionais integram o conceito de “legislação tributária”. Ou seja, possuem força normativa, dessa forma:

- podem revogar ou modificar a legislação tributária interna que for contrária a eles
- leis tributárias futuras também devem respeitar os tratados e convenções internacionais já existentes

**Art. 99** O conteúdo e o alcance dos decretos **restringem-se aos das leis** em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei.

Em regra, o decreto serve para:

- regulamentar a lei
- explicar sua aplicação prática

### Seção III Normas Complementares

**Art. 100** São **normas complementares** das leis, dos tratados e das convenções

internacionais e dos decretos:

I - os **atos normativos** expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as **decisões** dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua **eficácia normativa**;

III - as **práticas, reiteradamente observadas** pelas autoridades administrativas;

IV - os **convênios** que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo **exclui** a imposição de **penalidades**, a cobrança de **juros de mora** e a **atualização** do valor monetário da base de cálculo do tributo.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3402812](#) (CEBRASPE - 2025)

Questão [#3551891](#) (FCC - 2025)

Questão [#2270155](#) (CEBRASPE - 2022)

## CAPÍTULO II

### VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Art. 101** A vigência, no espaço e no tempo, da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às **normas jurídicas em geral**, **ressalvado** o previsto neste Capítulo.



A vigência da legislação tributária segue **as regras gerais aplicáveis às normas jurídicas**, salvo disposições específicas do próprio capítulo.

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;

#### Art. 102

A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios vigora, no País, **fora dos respectivos territórios**, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os **convênios** de que participem, ou do que disponham esta ou outras leis de **normas gerais** expedidas pela **União**.

Extraterritorialidade - Legislação Tributária dos E/ DF e Municípios

- convênios entre entes federativos
- previsão em leis de normas gerais da União.

III - os **convênios** a que se refere o inciso IV do artigo 100 na **data neles prevista**.

V - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Salvo disposição em contrário, entram em vigor:

**ATOS ADMINISTRATIVOS**

Data da publicação

**DECISÕES ADMINISTRATIVAS COM EFEITO NORMATIVO**

30 dias após a publicação

**CONVÊNIOS**

Data neles prevista

#### Art. 103

**Salvo disposição em contrário**, entram em vigor:

I - os **atos administrativos** a que se refere o inciso I do artigo 100, na **data da sua publicação**;

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

Veja como foi cobrado:

Questão [#2235840](#) (FCC - 2022)

Questão [#1125591](#) (CEBRASPE - 2020)

#### Art. 104

Entram em vigor no **primeiro dia do exercício seguinte** àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda:

I - que **instituem** ou **majoram** tais impostos;

II - que definem **novas hipóteses de incidência**;

III - que **extinguem** ou **reduzem isenções**, **salvo** se a lei dispuser de maneira

mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178.

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

#### ANTERIORIDADE NO ART. 104 DO CTN X CONSTITUIÇÃO DE 1988

O art. 104 do Código Tributário Nacional estabelece regra de anterioridade restrita aos impostos sobre patrimônio e renda, determinando que determinadas alterações legislativas (instituição, majoração, novas hipóteses de incidência ou restrição de isenções) somente produzam efeitos no primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei.

Contudo, cumpre destacar que o CTN foi elaborado sob a égide da Constituição de 1946, razão pela qual essa previsão não se confunde com o regime de anterioridade atualmente vigente.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a anterioridade tributária passou a ter abrangência mais ampla, aplicando-se, como regra, a todos os tributos, ressalvadas as exceções expressamente previstas no próprio texto constitucional, e desdobrando-se em:

- anterioridade anual
- anterioridade nonagesimal

esteja completa nos termos do artigo 116.

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.

**Art. 106** A lei aplica-se a ato ou fato **pretérito**:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente **interpretativa**, **excluída** a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato **não definitivamente julgado**:

a) quando **deixe** de defini-lo como **infração**;

b) quando **deixe** de tratá-lo como **contrário** a qualquer exigência de **ação** ou **omissão**, **desde que não** tenha sido fraudulento e **não** tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine **penalidade menos severa** que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

### CAPÍTULO III

#### APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Art. 105** A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores **futuros** e aos **pendentes**, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas **não**

Anotações

Veja como foi cobrado:

Questão [#3552003](#) (FCC - 2025)

Questão [#3402814](#) (CEBRASPE - 2025)

## CAPÍTULO IV

### INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Art. 107** A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste Capítulo.

**Art. 108** Na **ausência** de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:

I - a **analogia**;

II - os princípios gerais de **direito tributário**;

III - os princípios gerais de **direito público**;

IV - a **eqüidade**.

§ 1º O emprego da analogia **não** poderá resultar na **exigência de tributo não previsto** em lei.

§ 2º O emprego da eqüidade **não** poderá resultar na **dispensa do pagamento** de tributo devido.

**Art. 109** Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos

e formas, mas **não** para definição dos respectivos **efeitos tributários**.

Os conceitos de direito privado (ex.: propriedade, empresa, renda) são utilizados para **entender o significado** dos institutos, mas **não para definir os efeitos tributários**.

Exemplo: A definição de "empresa" no direito comercial ajuda a saber o que é uma empresa, mas a tributação pode ter regras próprias (ex.: lucro real, presumido).

**Art. 110** A lei tributária **não** pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de **direito privado**, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para **definir** ou **limitar competências tributárias**.

A lei tributária não pode alterar a definição, conteúdo e alcance de institutos de direito privado que a Constituição (ou leis orgânicas) usa para definir ou limitar competências tributárias.

Exemplo: A Constituição fala em "propriedade" para outorgar IPTU. O legislador não pode distorcer o conceito de propriedade para ampliar sua competência.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3561386](#) (FCC - 2025)

Questão [#2924750](#) (CEBRASPE - 2024)

**Art. 111** Interpreta-se **literalmente** a legislação tributária que disponha sobre:

I - **suspensão** ou **exclusão** do crédito tributário;

II - outorga de **isenção**;

III - **dispensa** do cumprimento de **obrigações tributárias acessórias**.

**Art. 112** A lei tributária que define **infrações**, ou lhe comina **penalidades**, interpreta-se da maneira mais **favorável** ao acusado, em caso de dúvida quanto:

I - à **capitulação legal** do fato;

II - à **natureza** ou às **circunstâncias materiais do fato**, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;

III - à **autoria**, **imputabilidade** ou **punibilidade**;

IV - à natureza da **penalidade** aplicável, ou à sua **gradação**.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3551884](#) (FCC - 2025)

Questão [#1414290](#) (CEBRASPE - 2020)

## TÍTULO II

### OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

## CAPÍTULO I

### DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 113** A obrigação tributária é **principal** ou **acessória**.

A Obrigação Tributária é a relação jurídica entre a Fazenda Pública (credor) e o particular (devedor).

§ 1º A obrigação principal surge com a **ocorrência do fato gerador**, tem por objeto o **pagamento** de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as **prestações**, **positivas** ou **negativas**, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua **inobservância**, **converte-se em obrigação principal** relativamente a penalidade pecuniária.

Veja como foi cobrado:

Questão [#1718480](#) (CEBRASPE - 2021)

## CAPÍTULO II

### FATO GERADOR

**Art. 114** Fato gerador da **obrigação principal** é a situação definida em **LEI** como **necessária** e **suficiente** à sua ocorrência.

**Art. 115** Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da **legislação aplicável**, impõe a

Anotações

**prática** ou a **abstenção** de ato que **não** configure obrigação principal.

**HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA**

Previsão abstrata na lei

**FATO GERADOR**

Concretização no mundo real da hipótese de incidência prevista na lei.

I - tratando-se de **situação de fato**, desde o momento em que se verifiquem as **circunstâncias materiais** necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

Ex.: saída de uma mercadoria do estabelecimento do comerciante, para fins de ICMS.

II - tratando-se da **situação jurídica**, desde o momento em que esteja **definitivamente constituída**, nos termos de direito aplicável.

Ex.: registro da propriedade de um imóvel, para fins de ITBI.

| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO                   | ELEMENTOS                                                                                                                                                                                                                      | FATO GERADOR                                                                                                                   |
| Principal              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Objeto: pagamento de tributo ou penalidade pecuniária (multa)</li><li>• Surgimento: com a ocorrência do fato gerador</li><li>• Extinção: juntamente com o crédito tributário</li></ul> | Situação definida em <b>lei</b> como necessária e suficiente à sua ocorrência                                                  |
| Acessória              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Objeto: prestações positivas (fazer) ou negativas (não fazer)</li><li>• Finalidade: auxiliar a arrecadação e a fiscalização</li></ul>                                                  | Situação definida na <b>legislação</b> (sentido amplo), que impõe a prática ou abstenção de ato que <b>não</b> seja pagamento. |

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá **desconsiderar atos** ou **negócios jurídicos** praticados com a finalidade de **dissimular** a ocorrência do **fato gerador** do tributo ou a **natureza dos elementos constitutivos** da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (2001)

**NORMA ANTIELISÃO**

Essa norma permite que a autoridade administrativa desconsidere atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de ocultar a real natureza da obrigação tributária.

Continua abaixo ↓

**Art. 116** **Salvo** disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

Anotações

- Interpretação Econômica: o fisco busca a essência do negócio e não apenas a sua forma jurídica.

- Regulamentação: para ser aplicada, o CTN exige que os procedimentos sejam estabelecidos por lei ordinária.

Embora o nome sugira combater a elisão, essa norma visa combater a elusão fiscal

#### Art. 117

Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e **salvo** disposição de lei em contrário, os atos ou **negócios jurídicos condicionais** reputam-se perfeitos e acabados:

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

II - tratando-se da situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.

I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu **implemento**;

Ex.: José diz a sua filha Maria: "Vou lhe doar uma casa, mas só se você passar no vestibular de medicina."

- ANÁLISE:

- Enquanto Maria não passar, a doação não se efetiva

- O ITCMD (imposto que incide sobre doações) só será devido quando Maria for aprovada (implemento da condição)

- RESUMO: Condição suspensiva → FG no implemento

II - sendo resolutória a condição, desde o momento da **prática do ato** ou da **celebração do negócio**.

Ex.: João doa um carro a Pedro, mas com a seguinte cláusula: "Esta casa é sua, porém, se você se mudar para o exterior, ele voltará para mim."

- ANÁLISE:

- A doação já produz efeitos imediatamente. Pedro já é proprietário da casa, portanto, o ITCMD é devido no momento da celebração da doação.

- Se, no futuro, Pedro se mudar para o exterior (implemento da condição resolutória), o carro retorna a João, mas o imposto já foi pago e não será devolvido.

- RESUMO: Condição resolutória → FG na celebração do negócio

#### Art. 118

A definição legal do fato gerador é interpretada **abstraindo-se**:

I - da **validade jurídica** dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da **natureza do seu objeto** ou dos seus **efeitos**;

O tráfico de drogas é ilegal (ato inválido). Mas se o traficante obteve renda com isso, ele deve pagar Imposto de Renda sobre essa renda.

II - dos **efeitos dos fatos** efetivamente ocorridos.

No caso de uma venda, o tributo é devido no momento da venda, ainda que o comprador não pague a mercadoria

Veja como foi cobrado:

Continua abaixo ↓



Questão [#2983708](#) (CEBRASPE - 2024)

Questão [#3093555](#) (FGV - 2024)

Questão [#1790315](#) (CEBRASPE - 2021)

### CAPÍTULO III

#### SUJEITO ATIVO

**Art. 119** Sujeito ativo da obrigação é a **pessoa jurídica de direito público** titular da competência para **exigir** o seu cumprimento.

Pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação.

- Direto: ente político titular da competência de instituir o tributo
- Indireto: detém apenas a capacidade tributária ativa (arrecadação/ fiscalização)

**Art. 120** **Salvo** disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público, que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, **sub-roga-se nos direitos desta**, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria.

Se um novo ente federativo surgir por **divisão territorial**:

- "herda" os direitos de cobrar tributos sobre fatos geradores ocorridos em seu território antes da separação
- deve continuar aplicando a legislação do ente original até que entre em vigor a sua própria lei.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3561389](#) (FCC - 2025)

### CAPÍTULO IV

#### SUJEITO PASSIVO

#### Seção I Disposições Gerais

**Art. 121** Sujeito passivo da obrigação principal é a **pessoa obrigada ao pagamento** de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - **contribuinte**, quando tenha **relação pessoal e direta** com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - **responsável**, quando, **sem** revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de **disposição expressa de lei**.

**Art. 122** Sujeito passivo da obrigação acessória é a **pessoa obrigada às prestações** que constituam o seu objeto.

**Art. 123** **Salvo** disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, **não** podem ser opostas à Fazenda Pública, para **modificar a definição legal do sujeito passivo** das obrigações tributárias

correspondentes.

Ex.: contrato de locação estabelece que o inquilino pagará o IPTU.

- para o Fisco: o proprietário continua sendo o contribuinte.

- se o imposto não for pago: o município cobra do proprietário.

Veja como foi cobrado:

Questão [#1125595](#) (CEBRASPE - 2020)

## Seção II Solidariedade

**Art. 124** São **solidariamente** obrigadas:

I - as pessoas que tenham **interesse comum** na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

Ex.: dois irmãos são coproprietários de um imóvel.

II - as pessoas expressamente **designadas por lei**.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo **não** comporta **benefício de ordem**.

**Art. 125** **Salvo** disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, **salvo** se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;

Uma isenção pessoal (subjética) só exclui o crédito tributário em relação ao beneficiado.

Nesse caso, é abatida apenas a cota daquele devedor, mas os outros continuam respondendo pelo restante

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.

Veja como foi cobrado:

Questão [#1810701](#) (CEBRASPE - 2021)

## Seção III Capacidade Tributária

**Art. 126** A capacidade tributária passiva **independe**:

A capacidade tributária passiva, aptidão para figurar como sujeito passivo de uma obrigação tributária, **independe**:

I - da **capacidade civil** das pessoas naturais;

II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou **limitação do exercício de atividades** civis, comerciais ou profissionais, ou da **administração**

**direta** de seus bens ou negócios;

III - de estar a **pessoa jurídica regularmente constituída**, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional.

Veja como foi cobrado:

Questão [#2924751](#) (CEBRASPE - 2024)

#### Seção IV Domicílio Tributário

**Art. 127** Na **falta** de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:

I - quanto às pessoas naturais, a sua **residência habitual**, ou, sendo esta **incerta** ou desconhecida, o **centro habitual de sua atividade**;

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua **sede**, ou, em relação aos **atos** ou **atos** que derem origem à obrigação, o de **cada estabelecimento**;

III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, **qualquer de suas repartições** no território da entidade tributante.

§ 1º Quando **não** couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio

tributário do contribuinte ou responsável o lugar da **situação dos bens** ou da **ocorrência dos atos** ou **atos** que deram origem à obrigação.

§ 2º A autoridade administrativa pode **recusar o domicílio eleito**, quando **impossibilite** ou **dificulte** a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.

Apesar da redação confusa, fique atento à ordem correta de aplicação das regras

1) REGRA GERAL: Eleição pelo sujeito passivo

2) OCORRE A ELEIÇÃO?

2.1) NÃO → Aplicam-se as regras do inciso I, II e III

2.2) SIM → Fisco analisa “Dificulta ou impossibilita a arrecadação?”

2.2.1) NÃO → domicílio escolhido ACEITO

2.2.2) SIM → domicílio escolhido é RECUSADO; aplicam-se as regras do inciso I, II e III

3) NENHUMA DAS REGRAS DO INCISO I, II, III FUNCIONA

O domicílio será o lugar dos bens ou da ocorrência dos fatos que geraram a obrigação.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3639043](#) (CEBRASPE - 2025)

Questão [#1992172](#) (CEBRASPE - 2022)

| DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO |                           |                         |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Regra Geral          | Eleição pelo contribuinte |                         |
| Falta de Eleição     | Pessoal natural           | Residência habitual; se |
|                      | Continua abaixo ↓         |                         |

Anotações

|  |                                    |                                                                        |
|--|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  |                                    | incerta, centro habitual da atividade.                                 |
|  | Pessoa Jurídica de Direito Privado | Sede da empresa ou cada estabelecimento (para os fatos nele ocorridos) |
|  | Pessoa Jurídica de Direito Público | Qualquer repartição no território da entidade tributante.              |

## CAPÍTULO V

### RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

#### Seção I Disposição Geral

**Art. 128** Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a **responsabilidade** pelo crédito tributário a terceira pessoa, **vinculada ao fato gerador** da respectiva obrigação, **excluindo** a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em **caráter supletivo** do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

#### DUAS FORMAS DE ATRIBUIÇÃO

- Exclusiva: A lei transfere todo o débito para o terceiro, excluindo a

Continua ao lado →

responsabilidade do contribuinte original.

- Supletiva: O terceiro responde apenas se o contribuinte não pagar (responsabilidade subsidiária).

#### Seção II Responsabilidade dos Sucessores

**Art. 129** O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários **definitivamente constituídos** ou em **curso de constituição** à data dos atos nela referidos, aos constituídos **posteriormente** aos mesmos atos, **desde que** relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data.

A sucessão tributária alcança:

- Créditos já lançados e definitivos
- Créditos em fase de lançamento
- Créditos constituídos depois do ato sucessório, **desde que** a obrigação tributária tenha ocorrido **antes da** sucessão

**Art. 130** Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a **propriedade**, o **domínio útil** ou a **posse de bens imóveis**, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos **adquirentes**, **salvo** quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a

Anotações

sub-rogação ocorre sobre o **respectivo preço**.

**Art. 131** São  **pessoalmente**  responsáveis:

I - o **adquirente** ou **remitente**, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; [\(1966\)](#)

II - o **sucessor** a qualquer título e o **cônjuge meeiro**, pelos tributos devidos pelo de cujus ATÉ a data da partilha ou adjudicação, **limitada** esta responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação;

III - o **espólio**, pelos tributos devidos pelo de cujus ATÉ data da abertura da sucessão.

| RESPONSABILIDADE PESSOAL                        |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSÁVEL                                     | ALCANCE                                                                                                                       |
| Adquirente/ remitente                           | Tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos                                                                             |
| O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro | Tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação<br>⚠ Limite: montante do quinhão, do legado ou da meação |
| Espólio                                         | Tributos devidos pelo de cujus até a data de abertura da sucessão                                                             |

Veja como foi cobrado:  
[Questão #3552035](#) (FCC - 2025)

**Art. 132** A pessoa jurídica de direito privado que resultar de  **fusão, transformação**  ou **incorporação** de outra ou em outra é **responsável** pelos tributos devidos ATÉ a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de **extinção** de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer **sócio remanescente**, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.

**Art. 133** A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, **fundo de comércio** ou **estabelecimento** comercial, industrial ou profissional, e **continuar a respectiva exploração**, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:

I - **integralmente**, se o **alienante cessar a exploração** do comércio, indústria ou atividade;

II - **subsidiariamente** com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de **6 (seis) meses**, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

Anotações

| AQUISIÇÃO – FUNDO DE COMÉRCIO OU ESTABELECIMENTO               |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| SITUAÇÃO – ALIENANTE                                           | RESPONSABILIDADE – ADQUIRENTE |
| Cessa a exploração                                             | INTEGRAL                      |
| Continua a exploração ou inicia nova atividade em até 6 meses. | SUBSIDIÁRIA                   |

§ 1º O disposto no caput deste artigo **não** se aplica na hipótese de alienação judicial:

I - em processo de **falência**;

II - de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de **recuperação judicial**. (2005)

§ 2º **Não** se aplica o disposto no § 1º deste artigo quando o adquirente for:

I - **sócio** da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou **sociedade controlada** pelo devedor falido ou em recuperação judicial;

II - **parente**, em linha reta ou colateral até o **4º (quarto) grau**, consanguíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou

III - identificado como **agente do falido** ou **do devedor** em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. (2005)

§ 3º Em processo da falência, o **produto da alienação judicial** de

empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de **1 (um) ano**, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de **créditos extraconcursais** ou de **créditos que preferem ao tributário**. (2005)

Veja como foi cobrado:

Questão [#2346746](#) (FGV - 2023)

Questão [#1992174](#) (CEBRASPE – 2024)

**Seção III** Responsabilidade de Terceiros

**Art. 134** Nos casos de **impossibilidade de exigência** do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem **solidariamente** com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os **pais**, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os **tutores** e **curadores**, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os **administradores de bens** de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o **inventariante**, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o **síndico** e o **comissário**, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os **tabeliães**, **escrivães** e demais **serventuários de ofício**, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os **sócios**, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de **caráter moratório**.

Ou seja, não é aplicável no caso de MULTAS PUNITIVAS

Veja como foi cobrado:

Questão [#1125593](#) (CEBRASPE - 2020)

Questão [#1415178](#) (CEBRASPE - 2020)

**Art. 135** São  **pessoalmente**  responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com **excesso de poderes** ou **infração de lei, contrato social** ou **estatutos**:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

Art. 134.

Continua ao lado →

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

II - os **mandatários**, **prepostos** e **empregados**;

III - os **diretores**, **gerentes** ou **representantes** de pessoas jurídicas de direito privado.

Veja como foi cobrado:

Questão [#2235905](#) (FCC - 2023)

Questão [#1125594](#) (CEBRASPE - 2023)

#### **Seção IV** Responsabilidade por Infrações

**Art. 136** **Salvo** disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária **independe** da **intenção** do agente ou do responsável e da **efetividade**, **natureza** e **extensão** dos efeitos do ato.

Anotações

**Art. 137** A responsabilidade é **pessoal** ao agente:

I - quanto às infrações conceituadas por lei como **crimes** ou **contravenções**, **salvo** quando praticadas no **exercício regular** de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de **ordem expressa** emitida por quem de direito;

II - quanto às infrações em cuja definição o **dolo específico** do agente seja elementar;

III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de **dolo específico**:

a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;

**Art. 134.**

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

b) dos **mandatários**, **prepostos** ou **empregados**, contra seus mandantes, preponentes ou empregadores;

c) dos **diretores**, **gerentes** ou **representantes** de pessoas jurídicas de direito privado, contra estas.

Veja como foi cobrado:

Questão [#2235905](#) (FCC - 2023)

Questão [#1125594](#) (CEBRASPE - 2023)

**Art. 138** A responsabilidade é **excluída** pela **denúncia espontânea** da infração, acompanhada, se for o caso, do **pagamento** do tributo devido e dos juros de mora, ou do **depósito** da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. **Não** se considera espontânea a denúncia apresentada APÓS o início de qualquer **procedimento administrativo** ou **medida de fiscalização**, relacionados com a infração.

Veja como foi cobrado:

Questão [#1143489](#) (CEBRASPE - 2020)

**TÍTULO III**  
CRÉDITO TRIBUTÁRIO

**CAPÍTULO I**  
DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 139** O crédito tributário decorre da **obrigação principal** e tem a mesma natureza desta.

**Art. 140** As circunstâncias que **modificam o crédito tributário**, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade **não afetam** a obrigação tributária que lhe deu origem.

A **obrigação tributária** permanece intacta mesmo quando o **crédito** sofre alterações.

**Art. 141** O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos **casos previstos nesta Lei**, fora dos quais **não** podem ser dispensadas, sob pena de **responsabilidade funcional** na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

#### TAXATIVIDADE

O crédito só pode ser suspenso, extinto ou excluído nos casos **previstos em Lei**.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3561398](#) (FCC - 2025)

## CAPÍTULO II

### CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

#### Seção I Lançamento

**Art. 142** Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o **procedimento administrativo** tendente a verificar a ocorrência do **fato gerador** da obrigação correspondente, determinar a **matéria tributável**, calcular o **montante** do tributo devido, identificar o **sujeito passivo** e, sendo caso, propor a aplicação da **penalidade** cabível.

#### MNEMÔNICO “VDCIP”

Lançamento é o procedimento administrativo privativo da autoridade administrativa para:

Verificar a ocorrência do fato gerador.

Determinar a matéria tributável.

Calcular o montante do tributo devido.

Identificar o sujeito passivo.

Propor a aplicação da penalidade cabível (se for o caso).

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é **vinculada** e **obrigatória**, sob pena de responsabilidade funcional.

**Art. 143** **Salvo** disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do **dia da ocorrência do fato gerador** da obrigação.

Anotações

**Art. 144** O lançamento reporta-se à **data da ocorrência** do **fato gerador** da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído **novos critérios de apuração** ou **processos de fiscalização**, **ampliado os poderes de investigação** das autoridades administrativas, ou **outorgado ao crédito maiores garantias** ou **privilégios**, **exceto**, neste último caso, para o efeito de atribuir **responsabilidade tributária a terceiros**.

§ 2º O disposto neste artigo **não** se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva **lei fixe expressamente a data** em que o fato gerador se considera ocorrido.

Essa exceção trata do Fato Gerador Continuado, que corresponde a situações que se prolongam no tempo, como a propriedade de um imóvel.

Nesse caso, a lei do IPTU fixa expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido (ex.: "para fins de lançamento do IPTU de cada exercício, o fato gerador considera-se ocorrido em 1º de janeiro").

Dessa forma, o lançamento será regido pela **lei vigente na data fixada pela lei como momento do fato gerador** (normalmente o primeiro dia do período), e não pela lei vigente em cada momento do período.

| LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO      |                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPECTO                    | DETALHAMENTO                                                                                                                                     |
| REGRA GERAL                | O lançamento deve considerar a lei vigente na data da ocorrência do fato gerador, mesmo que essa lei seja posteriormente modificada ou revogada. |
| EXCEÇÃO<br>(Lei Posterior) | Novos critérios de apuração ou processos de fiscalização.                                                                                        |
|                            | Ampliação dos poderes de investigação das autoridades.                                                                                           |
|                            | Maiores garantias ou privilégios ao crédito<br><b>Exceto</b> se isso atribuir responsabilidade a terceiros (nesse caso, não retroage             |
| EXCEÇÃO<br>(FG Continuado) | A lei do tributo deve fixar expressamente a data em que o fato gerador                                                                           |

**Art. 145** O lançamento **regularmente notificado** ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:

- I - **impugnação** do sujeito passivo;
- II - **recurso de ofício**;
- III - **iniciativa de ofício** da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexactidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade essencial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

**critérios jurídicos** adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a **fato gerador ocorrido posteriormente** à sua introdução.

Veja como foi cobrado:

Questão [#2591242](#) (CEBRASPE - 2023)

Questão [#2163755](#) (FCC - 2022)

## Seção II Modalidades de Lançamento

**Art. 147** O lançamento é efetuado com base na **declaração** do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa **informações sobre matéria de fato**, indispensáveis à sua efetivação.

§ 1º A **retificação** da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante **comprovação do erro** em que se funde, e ANTES de **notificado** o lançamento.

§ 2º Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão **retificados de ofício** pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3561388](#) (FCC - 2025)

**Art. 146** A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos

**Art. 148** Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante **processo regular**, **arbitrará** aquele valor ou preço, sempre que sejam **omissos** ou **não mereçam fé** as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, **ressalvada**, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

A doutrina majoritária entende que o Arbitramento não é uma modalidade de lançamento, mas sim uma técnica para aferição de valor.

#### PRESSUPOSTOS

- O tributo depende da apuração de um valor (ex.: ITBI, IPTU).
- O sujeito passivo ou terceiro obrigado não apresenta declaração, ou a declaração é considerada inidônea.

#### PROCEDIMENTO

A autoridade, mediante processo regular, arbitra o valor ou preço.

#### GARANTIA AO CONTRIBUINTE

Se houver contestação, é possível realizar avaliação contraditória (judicial ou administrativa)

**Art. 149** O lançamento é efetuado e revisto **de ofício** pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a **lei** assim o determine;

II - quando a **declaração não seja prestada**, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, **deixe** de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a **pedido de esclarecimento** formulado pela autoridade administrativa, **recuse-se** a prestá-lo ou **não** o preste **satisfatoriamente**, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove **falsidade, erro** ou **omissão** quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove **omissão** ou **inexatidão**, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

Refere-se aos tributos sujeitos a lançamento por homologação (art. 150). Se o contribuinte omitiu receita ou apurou valor incorreto, o Fisco pode lançar de ofício a diferença.

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à

aplicação de **penalidade pecuniária**;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com **dolo**, **fraude** ou **simulação**;

VIII - quando deva ser apreciado **fato não conhecido** ou **não provado** por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu **fraude** ou **falta funcional** da autoridade que o efetuou, ou **omissão**, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade essencial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada **enquanto não extinto** o direito da Fazenda Pública.

**Art. 150** O lançamento por **homologação**, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de **antecipar o pagamento sem** prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo **extingue o crédito**, sob **condição resolutória** da ulterior homologação do lançamento.

Essa extinção é provisória, ela depende de um evento futuro e incerto: a homologação do lançamento.

- Se a condição se realizar (homologação), a extinção se torna definitiva.
- Se a condição não se realizar (o Fisco não homologa, total ou parcialmente), a extinção é desfeita quanto a parte não homologada.

§ 2º **Não** influem sobre a obrigação tributária quaisquer **atos anteriores à homologação**, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.

§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, **considerados na apuração** do saldo porventura devido e, sendo o caso, na **imposição de penalidade**, ou sua **gradação**.

Enquanto não ocorre a homologação, quaisquer atos do contribuinte ou terceiro que visam extinguir o crédito (ex.: pagamento) **não afetam a obrigação tributária**

A obrigação permanece íntegra até a manifestação do Fisco, que tem a liberdade de revisar o valor do crédito. Dessa forma, a Fazenda Pública irá considerar esses atos apenas para calcular saldos ou penalidades.

§ 4º Se a lei **não** fixar prazo à homologação, será ele de **5 (cinco) anos**, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo **sem** que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se **homologado o lançamento** e definitivamente **extinto o crédito**,

salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

| MODALIDADES – LANÇAMENTO |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODALIDADE               | DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                         |
| POR DECLARAÇÃO           | O lançamento é feito com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro                                                                                                                                        |
|                          | RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelo contribuinte para reduzir/excluir tributo: antes da notificação + prova do erro.</li><li>• De ofício pela autoridade administrativa</li></ul> |
| DE OFÍCIO                | Determinação legal                                                                                                                                                                                                   |
|                          | Falta de declaração                                                                                                                                                                                                  |
|                          | Falta ou deficiência em esclarecimentos solicitados                                                                                                                                                                  |
|                          | Falsidade, erro ou omissão na declaração                                                                                                                                                                             |
|                          | Omissão ou inexatidão (tributos sujeitos a lançamento por homologação)                                                                                                                                               |
|                          | Ação ou omissão que enseje penalidade                                                                                                                                                                                |
|                          | Dolo, fraude ou simulação                                                                                                                                                                                            |
|                          | Fato novo não conhecido                                                                                                                                                                                              |
|                          | Fraude ou falta                                                                                                                                                                                                      |

Continua ao lado →

|                 |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | funcional da autoridade                                                                                                                                                                        |
| POR HOMOLOGAÇÃO | 1. O contribuinte                                                                                                                                                                              |
|                 | calcula o tributo e antecipa o pagamento sem qualquer exame prévio do Fisco.<br><br>2. Posteriormente, a autoridade homologa a atividade exercida pelo contribuinte.                           |
|                 | CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA<br><br>Pagamento extingue crédito provisoriamente até homologação.                                                                                                        |
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Atos do contribuinte antes da homologação não afetam a obrigação.</li><li>• Esses atos são considerados para cálculo do saldo e penalidades.</li></ul> |
|                 | PRAZO DE HOMOLOGAÇÃO <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 anos do FG;</li><li>• Silêncio → homologação tácita e extinção do crédito.</li></ul>                                            |

Veja como foi cobrado:

Questão [#2917880](#) (FGV - 2024)

Questão [#1143463](#) (CEBRASPE - 2020)

CAPÍTULO III

SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Anotações

## Seção I Disposições Gerais

**Art. 151** Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - **moratória**;

II - o **depósito** do seu montante **INTEGRAL**;

III - as **reclamações** e os **recursos**, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de **medida liminar em mandado de segurança**;

V - a concessão de **medida liminar** ou de **tutela antecipada**, em outras espécies de ação judicial; ([2001](#))

VI - o **parcelamento**. ([2001](#))

Parágrafo único. O disposto neste artigo **não dispensa** o cumprimento das **obrigações acessórias** dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3402820](#) (CEBRASPE - 2025)

## Seção II Moratória

**Art. 152** A moratória somente pode ser concedida:

I - em caráter **geral**:

a) pela pessoa jurídica de direito público **competente para instituir** o tributo a que se refira;

b) pela **União**, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência **federal** e às obrigações de **direito privado**;

II - em caráter **individual**, por **despacho da autoridade administrativa**, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior.

Parágrafo único. A lei concessiva de moratória PODE circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à **determinada região** do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada **classe** ou **categoria de sujeitos passivos**.

**Art. 153** A **lei** que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará, **sem prejuízo** de outros requisitos:

I - o **prazo** de duração do favor;

II - as **condições da concessão** do favor em caráter individual;

III - sendo caso:

a) os **tributos** a que se aplica;

b) o número de **prestações** e seus **vencimentos**, dentro do prazo a que se refere o inciso I, PODENDO atribuir a

fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter individual;

c) as **garantias** que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual.

**Art. 154** **Salvo** disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os **créditos definitivamente constituídos** à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo **lançamento já tenha sido iniciado** àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo.

Parágrafo único. A moratória **não** aproveita aos casos de **dolo, fraude** ou **simulação** do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele.

**Art. 155** A concessão da moratória em **caráter individual** **não** gera direito adquirido e será **revogada de ofício**, sempre que se apure que o beneficiado **não** satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou **não** cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o **crédito acrescido de juros de mora**:

I - com imposição da **penalidade** cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;

II - **sem** imposição de penalidade, nos demais casos.

Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o **tempo decorrido** entre a

concessão da moratória e sua revogação **não** se computa para efeito da **prescrição** do direito à cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode ocorrer **ANTES de prescrito** o referido direito.

REGRAS SOBRE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

1) Se houve dolo ou simulação (inciso I): o tempo da moratória não conta para prescrição

2) Se não houve fraude (inciso II): a revogação só pode ocorrer antes da prescrição do crédito.

| MORATÓRIA          |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPECTO            | REGRA                                                                                                         |
| CARÁTER GERAL      | Pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo                                   |
|                    | Pela União:<br><br>Somente se conceder simultaneamente para tributos federais e obrigações privadas           |
| CARÁTER INDIVIDUAL | Concedida por despacho de autoridade administrativa com autorização legal                                     |
| CONTEÚDO DA LEI    | Prazo de duração                                                                                              |
|                    | Condições para a concessão em caráter individual                                                              |
|                    | Informações complementares:<br><br>• Tributos abrangidos<br><br>• Número de prestações e seus vencimentos (se |

Continua abaixo ↓



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | parcelado), podendo a lei delegar à autoridade administrativa a fixação desses detalhes no caso concreto<br><br>• As garantias a serem prestadas pelo beneficiado (ex.: fiança, hipoteca), quando a concessão for individual.                                   |
| CRÉDITOS ABRANGIDOS               | 1) Créditos definitivamente constituídos na data da lei                                                                                                                                                                                                         |
|                                   | OU<br><br>2) Créditos cujo lançamento já tenha sido iniciado, por ato regularmente notificado ao sujeito passivo                                                                                                                                                |
| NÃO APLICAÇÃO                     | • Dolo<br>• Fraude<br>• Simulação                                                                                                                                                                                                                               |
| REVOGAÇÃO DA MORATÓRIA INDIVIDUAL | A moratória individual não gera direito adquirido. Pode ser revogada de ofício se constatar-se que o beneficiário:<br><br>• não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições legais<br><br>• não cumpriu ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão |

Continua ao lado →

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONSEQUÊNCIAS<br><br>1) Dolo ou simulação:<br><br>- crédito + juros de mora + PENALIDADE<br><br>- tempo da moratória não conta para prescrição<br><br>2) Sem dolo ou simulação:<br><br>- crédito + juros de mora<br><br>- a revogação só pode ocorrer antes da prescrição |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Veja como foi cobrado:

Questão [#2975507](#) (FCC - 2024)

**Art. 155-A** O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em **lei específica**. [\(2001\)](#)

§ 1º **Salvo** disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário **não exclui** a incidência de **juros e multas**.

§ 2º Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à moratória.

§ 3º Lei específica disporá sobre as **condições de parcelamento** dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. [\(2005\)](#)

§ 4º A **inexistência** da lei específica a que se refere o § 3º deste artigo importa na aplicação

Anotações

das **leis gerais de parcelamento do ente da Federação** ao devedor em recuperação judicial, **não** podendo, neste caso, ser o **prazo** de parcelamento inferior ao concedido pela **lei federal específica**. ([2005](#))

Veja como foi cobrado:

Questão [#2266241](#) (FGV - 2023)

Questão [#2590745](#) (FGV - 2023)

## CAPÍTULO IV

### EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

#### Seção I Modalidades de Extinção

**Art. 156** Extinguem o crédito tributário:

I - o **pagamento**;

II - a **compensação**;

III - a **transação**;

IV - a **remissão**;

V - a **prescrição** e a **decadência**;

VI - a **conversão de depósito em renda**;

VII - o **pagamento antecipado** e a **homologação** do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

VIII - a **consignação em pagamento**, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

Art. 164. A importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:

§ 2º Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

IX - a **decisão administrativa irreformável**, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que **não** mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a **decisão judicial passada em julgado**;



XI - a **dação** em pagamento em **bens imóveis**, na forma e condições estabelecidas em lei. (2001)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a **ulterior verificação da irregularidade** da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.

A lei deve definir os efeitos da extinção do crédito tributário, caso depois seja descoberto erro ou irregularidade na sua constituição.

Mas devem ser respeitadas regras de lançamento (art. 144) e revisão de lançamento (art. 149).

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo

daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação

Continua ao lado →

tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade essencial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada

enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

## Seção II Pagamento

**Art. 157** A imposição de penalidade **não** ilide o pagamento integral do crédito tributário.

**Art. 158** O pagamento de um crédito **não** importa em presunção de pagamento:

I - quando parcial, das **prestações** em que se decompõe;

Ex.: IPTU parcelado em 10 vezes

Pagar uma parcela não significa quitar todas as outras.

II - quando total, de **outros créditos** referentes ao mesmo ou a outros tributos.

Quitar integralmente um tributo (ex.: IPTU de 2023) não faz presumir que outros tributos (ex.: IPTU de 2024, ou IPVA de 2023) também estejam pagos.

**Art. 159** Quando a legislação tributária **não** dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na **repartição competente** do **domicílio** do sujeito passivo.

**Art. 160** Quando a legislação tributária **não** fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre **30 (trinta) dias** depois da data em que se considera o sujeito passivo **notificado do lançamento**.

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder **desconto pela antecipação** do pagamento, nas condições que estabeleça.

**Art. 161** O crédito **não** integralmente pago no vencimento é acrescido de **juros de mora**, seja qual for o motivo determinante da falta, **sem prejuízo** da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º. Se a lei **não** dispuser de modo diverso, os **juros de mora** são calculados à taxa de **1% (um por cento) ao mês**.

§ 2º. O disposto neste artigo **não** se aplica na **pendência de consulta** formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.

Não incidem juros de mora enquanto estiver pendente **consulta formal** formulada pelo devedor dentro do prazo de pagamento.

| PAGAMENTO     |                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPECTO       | DETALHAMENTO                                                                                     |
| LOCAL         | Se a lei não fixar, paga-se na repartição do domicílio do contribuinte.                          |
| PRAZO         | Se a lei não fixar, vence em 30 dias da notificação do lançamento.                               |
|               | DESCONTO POR ANTECIPAÇÃO:<br><br>Lei pode autorizar desconto para pagamento antes do vencimento. |
| JUROS DE MORA | 1% ao mês, se a lei não dispuser diversamente.                                                   |
|               | Enquanto pendente consulta formal, não incidem juros.                                            |

**Art. 162** O pagamento é efetuado:

Anotações

I - em moeda corrente, cheque ou vale postal;

II - nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou por processo mecânico.

§ 1º. A legislação tributária pode determinar as **garantias** exigidas para o pagamento por cheque ou vale postal, **desde que não** o torne impossível ou mais oneroso que o pagamento em moeda corrente.

§ 2º. O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o **resgate** deste pelo sacado.

§ 3º. O crédito pagável em estampilha considera-se extinto com a **inutilização regular** daquela, **ressalvado** o disposto no artigo 150.

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 4º. A perda ou destruição da estampilha, ou o erro no pagamento por esta modalidade **não** dão direito à restituição, **salvo** nos casos expressamente **previstos na legislação tributária**, ou naqueles em que o **erro seja imputável à autoridade administrativa**.

§ 5º. O pagamento em papel selado ou por processo mecânico equipara-se ao pagamento em estampilha.

**Art. 163** Existindo simultaneamente **dois ou mais débitos** vencidos do **mesmo sujeito passivo** para com a **mesma pessoa jurídica de direito público**, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva **imputação**, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas:

I - em primeiro lugar, aos débitos por **obrigação própria**, e em segundo lugar aos decorrentes de **responsabilidade** tributária;

II - primeiramente, às **contribuições de melhoria**, depois às **taxas** e por fim aos **impostos**;

A ordem segue do tributo mais vinculado à atuação do Estado ao menos vinculado:

- 1) Contribuição de melhoria → obra pública que valorizou o imóvel
- 2) Taxa → serviço público ou fiscalização
- 3) Imposto → sem vínculo direto

III - na ordem crescente dos prazos de **prescrição**;

Quita-se primeiro os débitos que estão mais perto de prescreverem.

IV - na ordem decrecente dos **montantes**.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3551995](#) (FCC - 2025)

Questão [#2917860](#) (FGV - 2024)

Questão [#2521335](#) (CEBRASPE - 2023)

**Art. 164** A importância do crédito tributário pode ser **consignada judicialmente** pelo sujeito passivo, nos casos:

I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de **outro tributo** ou de **penalidade**, ou ao cumprimento de **obrigação acessória**;

II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de **exigências administrativas** **sem** fundamento legal;

III - de exigência, por **mais de uma pessoa jurídica de direito público**, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.

#### **BITRIBUTAÇÃO – ENVOLVE DOIS OU MAIS ENTES**

Ocorre quando dois ou mais entes exigem tributos sobre o mesmo fato gerador do mesmo contribuinte.

Ex.: dois municípios cobram IPTU sobre a propriedade do Sr. João. Então, nesse caso, o contribuinte pode recorrer à consignação em pagamento.

#### **BIS IN IDEM – ENVOLVE UM ÚNICO ENTE**

Continua ao lado →

Já esse conceito refere-se à situação em que o mesmo ente tributa mais de uma vez o mesmo contribuinte sobre o mesmo fato gerador.

Ex.: o lucro de uma empresa sofre a incidência tanto do Imposto sobre a Renda, como também da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ambos os tributos de competência da União.

§ 1º A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante **se propõe pagar**.

§ 2º Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é **convertida em renda**; julgada **improcedente** a consignação no todo ou em parte, cobra-se o **crédito acrescido de juros de mora**, **sem prejuízo** das penalidades cabíveis.

#### **PROCEDENTE**

O pagamento considera-se efetuado na data do depósito, e o valor é convertido em renda da Fazenda.

#### **IMPROCEDENTE (TOTAL OU PARCIAL)**

Cobra-se o débito com juros de mora e penalidades.

Veja como foi cobrado:

Questão [#2163762](#) (FCC - 2022)

Questão [#1821329](#) (FCC - 2021)

### **Seção III** Pagamento Indevido

Anotações

**Art. 165** O sujeito passivo tem direito, **independentemente de prévio protesto**, à **restituição** total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, **ressalvado** o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

Art. 162. O pagamento é efetuado:

- I - em moeda corrente, cheque ou vale postal;
- II - nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou por processo mecânico.

§ 4º A perda ou destruição da estampilha, ou o erro no pagamento por esta modalidade, não dão direito a restituição, salvo nos casos expressamente previstos na legislação tributária, ou naquelas em que o erro seja imputável à autoridade administrativa.

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo **indevido** ou **maior** que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - **erro** na edificação do **sujeito passivo**, na determinação da **alíquota** aplicável, no **cálculo do montante** do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer **documento** relativo ao pagamento;

III - **reforma, anulação, revogação** ou **rescisão** de decisão condenatória.

**Art. 166** A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a **quem prove haver assumido** referido encargo,

ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este **expressamente autorizado** a recebê-la.

**Art. 167** A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma **proporção**, dos **juros de mora** e das **penalidades** pecuniárias, **salvo** as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

Parágrafo único. A restituição vence **juros não capitalizáveis**, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

**Art. 168** O direito de pleitear a restituição **extingue-se** com o decurso do prazo de **5 (cinco) anos**, contados:

I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da **data da extinção** do crédito tributário;

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se **tornar definitiva** a decisão administrativa ou **passar em julgado** a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

**Art. 169** Prescreve em **2 (dois) anos** a **ação anulatória** da decisão administrativa que denegar a restituição.

Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo **início da ação judicial**, recomeçando o seu curso, **por metade**, a partir da **data da intimação** validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública interessada.

| RESTITUIÇÃO |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPECTO     | DETALHAMENTO                                                                                  |
| JUROS       | Restituição será acrescida de juros não capitalizáveis (juros simples)                        |
|             | Contagem: a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva                               |
| HIPÓTESES   | I) Pagamento indevido ou maior que o devido                                                   |
|             | II) Erro: <ul style="list-style-type: none"><li>na identificação do sujeito passivo</li></ul> |

Continua ao lado →

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>na alíquota aplicada</li><li>no cálculo do valor</li><li>no documento de pagamento</li></ul>                                                                                                                 |
|                                        | III) Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória                                                                                                                                                                              |
| TRIBUTOS INDIRETOS                     | A restituição só será feita a quem provar: <ul style="list-style-type: none"><li>que assumiu o encargo financeiro</li><li>se tiver transferido o encargo a terceiro, que está expressamente autorizado por este a receber a restituição.</li></ul> |
| RESTITUIÇÃO DE JUROS E MULTAS          | Devolvidos na mesma proporção<br><b>Exceção:</b> multas por infrações formais (ex.: atraso na entrega de declaração)                                                                                                                               |
| PRAZO PARA PLEITEAR                    | 5 anos → a partir da                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | extinção do crédito tributário, nos casos das hipóteses I e II                                                                                                                                                                                     |
|                                        | 5 anos → a partir da data em que se tornar definitiva a decisão, no caso da hipótese III                                                                                                                                                           |
| AÇÃO ANULATÓRIA DA DECISÃO DENEGATÓRIA | Prazo de 2 anos para anular judicialmente a decisão administrativa que negou a restituição.                                                                                                                                                        |
|                                        | INTERRUPÇÃO                                                                                                                                                                                                                                        |

Continua abaixo ↓

Anotações

- início da ação interrompe o prazo
- recomeça por metade, com a intimação da Fazenda.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3116111](#) (FCC - 2024)

Questão [#2590759](#) (FGV - 2023)

#### **Seção IV** Demais Modalidades de Extinção

**Art. 170** A **lei** pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a **compensação** de créditos tributários com **créditos líquidos e certos**, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, **não** podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de **1% (um por cento) ao mês** pelo tempo a decorrer entre a **data da compensação** e a do **vencimento**.

**Art. 170-A** É **vedada** a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de **contestação judicial** pelo sujeito passivo, ANTES do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. ([2001](#))

**Art. 171** A **lei** pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar **transação** que, mediante **concessões mútuas**, importe em determinação de litígio e conseqüente extinção de crédito tributário.

Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso.

Veja como foi cobrado:

Questão [#2773154](#) (FGV - 2024)

**Art. 172** A **lei** pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, **remissão** total ou parcial do crédito tributário, atendendo:

I - à **situação econômica** do sujeito passivo;

II - ao **erro** ou **ignorância escusáveis** do sujeito passivo, quanto a matéria de fato;

III - à **diminuta importância** do crédito tributário;

IV - a considerações de **equidade**, em relação com as características pessoais ou materiais do caso;

V - a **condições peculiares** a determinada região do território da entidade tributante.

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo **não** gera direito

Anotações

adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.

Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora:

I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;

II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.

Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito.

**Art. 173** O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário **extingue-se** após **5 (cinco) anos**, contados:

I - do **primeiro dia do exercício seguinte** àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar **definitiva a decisão** que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo **extingue-se** definitivamente com o **decurso do prazo** nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela **notificação**,

ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Se houver notificação ao sujeito passivo de medida preparatória indispensável ao lançamento → prazo conta dessa notificação.

**Art. 174** A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em **5 (cinco) anos**, contados da data da sua **constituição definitiva**.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo **despacho do juiz** que ordenar a citação em execução fiscal; ([2005](#))

II - pelo **protesto judicial** ou **extrajudicial**; ([2024](#))

III - por qualquer ato judicial que **constitua em mora** o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco **ainda que extrajudicial**, que importe em **reconhecimento do débito** pelo devedor.

| COMPENSAÇÃO       |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| ASPECTO           | DETALHAMENTO                                           |
| NATUREZA JURÍDICA | Forma de extinção do crédito tributário.               |
|                   | Precisa de lei autorizativa específica.                |
| CONDIÇÕES         | Os créditos do contribuinte contra o Estado devem ser: |

Continua abaixo ↓

Anotações

|                   |                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Líquidos e certos</li><li>• Vencidos ou vincendos</li></ul>                                                                     |
| CRÉDITO VINCENDO  | A redução não pode exceder 1% ao mês de juros.                                                                                                                          |
| VEDAÇÃO           | <div>Proibido compensar tributo que seja objeto de ação judicial em curso.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Exige-se o trânsito em julgado</li></ul>       |
| TRANSAÇÃO         |                                                                                                                                                                         |
| ASPECTO           | DETALHAMENTO                                                                                                                                                            |
| NATUREZA JURÍDICA | Forma de extinção do crédito tributário.                                                                                                                                |
|                   | Acordo entre Fisco e contribuinte: deve haver concessões mútuas e previsão legal                                                                                        |
|                   | <div>Necessário haver previsão legal</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• A referida lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação</li></ul> |
| REMISSÃO          |                                                                                                                                                                         |
| ASPECTO           | DETALHAMENTO                                                                                                                                                            |
| NATUREZA JURÍDICA | Forma de extinção do crédito tributário.                                                                                                                                |
|                   | É o “perdão” da dívida após o fato gerador e lançamento.                                                                                                                |
|                   | Lei + Despacho Fundamentado                                                                                                                                             |

Continua ao lado →

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | A lei autoriza e a autoridade administrativa executa no caso concreto.                          |
| HIPÓTESES          | Situação Econômica                                                                              |
|                    | Erro ou Ignorância Escusável quanto a matéria de fato                                           |
|                    | Diminuta Importância                                                                            |
|                    | Equidade                                                                                        |
|                    | Condições específicas de uma região                                                             |
| LIMITE DA REMISSÃO | Não gera direito adquirido                                                                      |
| DECADÊNCIA         |                                                                                                 |
| ASPECTO            | DETALHAMENTO                                                                                    |
| NATUREZA JURÍDICA  | Forma de extinção do crédito tributário.                                                        |
|                    | Extinção do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário por inércia.          |
| PRAZO              | 5 (cinco) anos                                                                                  |
| TERMO INICIAL      | 1º dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito.                 |
|                    | Data em que se tornar definitiva a decisão que anulou, por vício formal, o lançamento anterior. |
|                    | Antecipação da                                                                                  |

Continua abaixo ↓

Anotações

|                   |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Contagem:<br><br>Data da notificação de medida preparatória                                                                  |
| PRESCRIÇÃO        |                                                                                                                              |
| ASPECTO           | DETALHAMENTO                                                                                                                 |
| NATUREZA JURÍDICA | Forma de extinção do crédito tributário.                                                                                     |
|                   | Perda do direito da Fazenda Pública de cobrar judicialmente um crédito tributário já constituído, devido ao decurso do tempo |
| PRAZO             | 5 (cinco) anos                                                                                                               |
| TERMO INICIAL     | Constituição Definitiva                                                                                                      |
| INTERRUPÇÃO       | Despacho do Juiz, que ordena a citação                                                                                       |
|                   | Protesto Judicial/ Extrajudicial                                                                                             |
|                   | Ato judicial que constitua o devedor em mora                                                                                 |
|                   | Reconhecimento do Débito pelo devedor, ainda que em ato extrajudicial                                                        |

Veja como foi cobrado:

Questão [#3401194](#) (FGV - 2025)

Questão [#3157464](#) (FGV - 2024)

CAPÍTULO V

EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I

Disposições Gerais

**Art. 175** Excluem o crédito tributário:

I - a **isenção**;

II - a **anistia**.

Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário **não dispensa** o cumprimento das **obrigações acessórias**, dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela conseqüente.

Veja como foi cobrado:

Questão [#2101887](#) (CEBRASPE - 2022)

Seção II

Isenção

**Art. 176** A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de **lei** que especifique as **condições** e **requisitos** exigidos para a sua concessão, os **tributos** a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua **duração**.

Parágrafo único. A isenção PODE ser restrita a **determinada região** do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

**Art. 177** **Salvo** disposição de lei em contrário, a isenção **não** é extensiva:

I - às **taxas** e às **contribuições de melhoria**;

II - aos **tributos instituídos posteriormente** à sua concessão.

**Art. 178** A isenção, **salvo** se concedida por **prazo certo** e em função de determinadas **condições**, pode ser **revogada** ou **modificada** por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do artigo 104. [\(2001\)](#)

**ISENÇÃO CONDICIONADA E POR PRAZO CERTO (ONEROSA)**

Gera direito adquirido do contribuinte durante o prazo, não podendo ser revogada antes do término, desde que cumpridas as condições.

**ISENÇÃO SEM PRAZO OU SEM CONDIÇÕES ESPECÍFICAS (NÃO ONEROSA)**

Pode ser revogada a qualquer momento, observado o disposto no inciso III do art. 104.

Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda:

III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178.

**Art. 179** A isenção, quando **não** concedida em **caráter geral**, é efetivada, em cada caso, por **despacho da autoridade administrativa**, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das **condições** e do cumprimento dos **requisitos** previstos em lei ou contrato para sua concessão.

§ 1º Tratando-se de tributo lançado por **período certo de tempo**, o despacho referido neste artigo será renovado ANTES da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.

§ 2º O despacho referido neste artigo **não** gera **direito adquirido**, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.

Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora:

I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;

II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.

Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito.

| ISENÇÃO           |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| ASPECTO           | DETALHAMENTO                             |
| NATUREZA JURÍDICA | Forma de exclusão do crédito tributário. |

Continua abaixo ↓

Anotações



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <p>Ainda que prevista em contrato, decorre sempre de lei. A lei deve especificar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• condições e requisitos para a concessão;</li><li>• tributos a que se aplica;</li><li>• prazo de duração, se for o caso.</li></ul> |
| LIMITES À EXTENSÃO            | Salvo disposição contrária, não atinge taxas nem contribuições de melhoria                                                                                                                                                                                      |
|                               | Salvo disposição contrária, não alcança tributos criados após a concessão da isenção                                                                                                                                                                            |
| REVOGAÇÃO                     | Regra: Revogável a qualquer tempo, observado o princípio da anterioridade                                                                                                                                                                                       |
|                               | <b>Exceção:</b> Isenção por prazo certo e com condições onerosas                                                                                                                                                                                                |
| ISENÇÃO EM CARÁTER INDIVIDUAL | Efetivada por despacho da autoridade administrativa, mediante requerimento do interessado                                                                                                                                                                       |
|                               | Deve ser renovada se periódica                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | Não gera direito adquirido                                                                                                                                                                                                                                      |

Veja como foi cobrado:

Questão [#758667](#) (FCC - 2019)

Questão [#1037345](#) (FCC - 2019)

**Seção III** Anistia

**Art. 180** A anistia abrange exclusivamente as **infrações** cometidas **anteriormente à vigência da lei** que a concede, **não** se aplicando:

I - aos atos qualificados em lei como **crimes** ou **contravenções** e aos que, mesmo **sem** essa qualificação, sejam praticados com **dolo**, **fraude** ou **simulação** pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele;

II - **salvo** disposição em contrário, às infrações resultantes de **conluio** entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas.

**Art. 181** A anistia pode ser concedida:

I - em **caráter geral**;

II - **limitadamente**:

a) às infrações da legislação relativa a **determinado tributo**;

b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até **determinado montante**, conjugadas ou **não** com penalidades de outra natureza;

c) a **determinada região** do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares;

d) **sob condição** do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade

administrativa.

**Art. 182** A anistia, quando **não** concedida em **caráter geral**, é efetivada, em cada caso, por **despacho da autoridade administrativa**, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das **condições** e do cumprimento dos **requisitos** previstos em lei para sua concessão.

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo **não** gera **direito adquirido**, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.

Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora:

I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;

II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.

Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito.

|                               |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | crédito tributário, referente penalidades                                                                                                                                                     |
|                               | Abrange exclusivamente as infrações cometidas antes da vigência da lei que a concede.                                                                                                         |
| VEDAÇÃO ABSOLUTA              | Crimes, contravenções, dolo, fraude ou simulação                                                                                                                                              |
| VEDAÇÃO RELATIVA              | Conluio<br><b>Exceção:</b> Se a lei disser o contrário                                                                                                                                        |
| MODALIDADES                   | Anistia Geral                                                                                                                                                                                 |
|                               | Anistia Limitada:<br>a) determinado tributo<br>b) penalidades pecuniárias até certo valor, conjugadas ou não com outras penalidades<br>c) determinada região do território<br>d) sob condição |
| ANISTIA EM CARÁTER INDIVIDUAL | Efetivada por despacho da autoridade administrativa, mediante requerimento do interessado                                                                                                     |
|                               | Deve ser renovada se periódica                                                                                                                                                                |
|                               | Não gera direito adquirido                                                                                                                                                                    |

| ANISTIA           |                      |
|-------------------|----------------------|
| ASPECTO           | DETALHAMENTO         |
| NATUREZA JURÍDICA | Forma de exclusão do |

Continua ao lado →

Veja como foi cobrado:

Questão [#2590761](#) (FGV - 2023)

Questão [#3157464](#) (FGV - 2024)



## CAPÍTULO VI

### GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

#### Seção I Disposições Gerais

**Art. 183** A enumeração das garantias atribuídas neste Capítulo ao crédito tributário **não exclui outras** que sejam expressamente **previstas em lei**, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram.

Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário **não** altera a **natureza deste nem** a da **obrigação tributária** a que corresponda.

A natureza das garantias não altera a natureza do crédito tributário nem da obrigação correspondente.

A obrigação tributária nasce da lei e da ocorrência do fato gerador. A garantia é algo que vem depois (ou em paralelo) para assegurar o pagamento. Logo, são institutos independentes que não se confundem.

**Art. 184** **Sem prejuízo** dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos **bens** e das **rendas**, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu **espólio** ou sua **massa falida**, inclusive os gravados por **ônus real** ou **cláusula de inalienabilidade** ou **impenhorabilidade**.

seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, **excetuados** unicamente os bens e rendas que a lei declare **absolutamente impenhoráveis**.

#### UNIVERSALIDADE PATRIMONIAL

Todo o patrimônio (bens e rendas) responde pela dívida, inclusive bens com ônus real ou cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade.

Exceção: bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis (ex.: bem de família, salários etc., conforme Lei 8.009/90 e CPC).

**Art. 185** Presume-se fraudulenta a **alienação** ou **oneração** de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como **dívida ativa**.

Parágrafo único. O disposto neste artigo **não** se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao **total pagamento** da dívida inscrita. (2005)

**Art. 185-A** Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, **não pagar nem apresentar** bens à penhora no prazo legal e **não** forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a **indisponibilidade** de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem **registros de transferência** de bens, especialmente ao **registro público de imóveis** e às autoridades

supervisoras do **mercado bancário** e do **mercado de capitais**, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.

§ 1º A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao **valor total exigível**, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite.

§ 2º Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a **relação discriminada** dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. (2005)

Veja como foi cobrado:  
Questão [#1125604](#) (CEBRASPE - 2020)

**Seção II** Preferências

**Art. 186** O crédito tributário **prefere a qualquer outro**, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, **ressalvados** os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.

Parágrafo único. Na **falência**:

I - o crédito tributário **não prefere** aos créditos **extraconcursais** ou às importâncias passíveis de **restituição**

, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com **garantia real**, no limite do valor do bem gravado;

II - a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da **legislação do trabalho**; e

III - a **multa tributária** prefere APENAS aos créditos subordinados. (2005)

| FALÊNCIA |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEM    | CRÉDITO                                                                       |
| 1º       | CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS                                                      |
| 2º       | - LEGISLAÇÃO DO TRABALHO (até 150 salários-mínimos)<br>- ACIDENTE DO TRABALHO |
| 3º       | CRÉDITOS GRAVADOS POR GARANTIA REAL (até o limite do bem gravado)             |
| 4º       | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ( <b>exceto</b> multas)                                  |
| 5º       | CRÉDITOS QUIROGRÁFICOS                                                        |
| 6º       | MULTAS (inclusive tributárias)                                                |
| 7º       | CRÉDITOS SUBORDINADOS                                                         |
| 8º       | JUROS VENCIDOS APÓS A DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA                                  |

Veja como foi cobrado:  
Questão [#2347154](#) (FGV - 2023)  
Questão [#1916533](#) (FGV - 2021)



Anotações

**Art. 187** A cobrança judicial do crédito tributário **não** é sujeita a **concurso de credores** ou **habilitação** em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. (2005)

Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem:

I - União;

II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pro rata;

III - Municípios, conjuntamente e pro rata.

#### ADPF 357

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADPF 357 em junho de 2021, decidiu, por maioria, que não há preferência da União sobre estados e municípios na cobrança de créditos fiscais.

1. Isonomia Federativa: A Constituição de 1988 veda à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios criar distinções entre si ou preferências entre brasileiros. O STF entendeu que isso se aplica também aos créditos tributários.

2. Federalismo de Equilíbrio: No pacto federativo atual, o Município é tão ente federado quanto a União.

3. Não Recepção: O termo técnico usado foi que o parágrafo único do Art. 187 não foi recepcionado pela nova ordem constitucional. Ou seja, ele continua escrito no código, mas não tem validade jurídica.

**Art. 188** São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de

fatos geradores ocorridos no **curso do processo de falência**. (2005)

§ 1º Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente, mandando **reservar bens** suficientes à **extinção total do crédito** e seus acrescidos, se a massa **não** puder efetuar a garantia da instância por outra forma, ouvido, quanto à natureza e valor dos bens reservados, o **representante da Fazenda Pública** interessada.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata.

Veja como foi cobrado:

Questão [#1942555](#) (CEBRASPE - 2022)

**Art. 189** São pagos **preferencialmente** a quaisquer créditos habilitados em inventário ou arrolamento, ou a outros encargos do monte, os **créditos tributários vencidos** ou **vincendos**, a cargo do de cujus ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento.

Parágrafo único. Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do disposto no § 1º do artigo anterior.

§ 1º Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente,

Continua abaixo ↓

mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito e seus acréscidos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância por outra forma, ouvido, quanto à natureza e valor dos bens reservados, o representante da Fazenda Pública interessada.

**Art. 190** São pagos **preferencialmente** a quaisquer outros os **créditos tributários vencidos** ou **vincendos**, a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação.

**Art. 191** A extinção das obrigações do falido requer **prova de quitação** de todos os tributos. (2005)

**Art. 191-A** A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da **prova de quitação** de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei. (2005)

A empresa que pleiteia recuperação judicial deve demonstrar que está em dia com seus débitos tributários.

No entanto, a lei admite que a "quitação" não se restringe ao pagamento integral, pois considera as situações em que a exigibilidade do crédito está suspensa (art. 151) ou em que há certidão positiva com efeitos de negativa (art. 206).

Art. 151. Suspendem a

exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

Continua ao lado →

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessoriais dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

**Art. 192** **Nenhuma** sentença de julgamento de **partilha** ou **adjudicação** será proferida **sem** prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.

**Art. 193** **Salvo** quando expressamente autorizado por lei, **nenhum** departamento da administração pública

da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou sua autarquia, **celebrará contrato** ou **aceitará proposta** em concorrência pública **sem** que contratante ou proponente faça **prova da quitação** de todos os tributos devidos à Fazenda Pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

## TÍTULO IV

### ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

## CAPÍTULO I

### FISCALIZAÇÃO

**Art. 194** A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em **caráter geral**, ou especificamente em função da **natureza do tributo** de que se tratar, a **competência** e os **poderes** das **autoridades administrativas** em matéria de fiscalização da sua aplicação.

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às **pessoas naturais** ou **jurídicas**, contribuintes ou **não**, inclusive às que gozem de **imunidade** tributária ou de **isenção** de caráter pessoal.

**Art. 195** Para os efeitos da legislação tributária, **não** têm aplicação quaisquer disposições legais **excludentes** ou **limitativas** do direito de examinar mercadorias, livros,

arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibí-los.

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão **conservados** até que ocorra a **prescrição** dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

**Art. 196** A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização **lavrará os termos necessários** para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas.

Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, SEMPRE QUE POSSÍVEL, em um dos **livros fiscais exibidos**; quando lavrados em separado deles se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, **cópia autenticada** pela autoridade a que se refere este artigo.

**Art. 197** Mediante **intimação escrita**, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:

I - os **tabeliães**, **escrivães** e demais serventuários de ofício;

II - os **bancos**, casas bancárias, **Caixas Econômicas** e demais instituições financeiras;

III - as **empresas de administração de bens**;

IV - os **corretores, leiloeiros e despachantes** oficiais;

V - os **inventariantes**;

VI - os **síndicos, comissários e liquidatários**;

VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a **lei designe**, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo **não** abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja **legalmente obrigado a observar segredo** em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Veja como foi cobrado:

Questão [#1790333](#) (CEBRASPE - 2021)

**Art. 198** Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é **vedada** a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a **situação econômica** ou **financeira** do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a **natureza** e o **estado de seus negócios** ou atividades. ([2001](#))

§ 1º **Excetua-se** do disposto neste artigo, além dos casos previstos no artigo 199, os seguintes:

I - **requisição de autoridade judiciária** no interesse da justiça;

II - **solicitações de autoridade administrativa** no interesse da Administração Pública, **desde que** seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa.

§ 2º O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado mediante **processo regularmente instaurado**, e a entrega será feita **pessoalmente** à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo.

§ 3º **Não é vedada** a divulgação de informações relativas a:

I - representações fiscais para **fins penais**;

II - inscrições na **Dívida Ativa** da Fazenda Pública;

III - **parcelamento** ou **moratória**; e ([2021](#))

IV - incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de natureza tributária cujo

beneficiário seja **pessoa jurídica**. (2021)

§ 4º **Sem prejuízo** do disposto no art. 197, a administração tributária poderá **requisitar informações cadastrais e patrimoniais** de sujeito passivo de crédito tributário a órgãos ou entidades, públicos ou privados, que, inclusive por obrigação legal, operem cadastros e registros ou controlem operações de bens e direitos. (2024)

Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;

II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;

III - as empresas de administração de bens;

IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;

V - os inventariantes;

VI - os síndicos, comissários e liquidatários;

VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

§ 5º **Independentemente** da requisição prevista no § 4º deste artigo, os órgãos e as entidades da

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes colaborarão com a administração tributária visando ao **compartilhamento de bases de dados** de natureza cadastral e patrimonial de seus administrados e supervisionados. (2024)

**Art. 199** A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão **mutuamente assistência** para a fiscalização dos tributos respectivos e **permuta de informações**, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.

Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá **permutar informações** com **Estados estrangeiros** no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. (2001)

Veja como foi cobrado:

Questão [#3639046](#) (CEBRASPE - 2025)

Questão [#2917873](#) (FGV - 2024)

Questão [#2773156](#) (FGV - 2024)

Questão [#1703268](#) (FGV - 2021)

**Art. 200** As autoridades administrativas federais poderão requisitar o **auxílio da força pública** federal, estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de **embaraço** ou **desacato** no exercício de suas funções, ou quando **necessário à**

**efetivação** de medida prevista na legislação tributária, **ainda que não** se configure fato definido em lei como crime ou contravenção.

Veja como foi cobrado:

Questão [#2347136](#) (FGV - 2023)

## CAPÍTULO II

### DÍVIDA ATIVA

**Art. 201** Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, **regularmente inscrita** na repartição administrativa competente, depois de **esgotado o prazo** fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Parágrafo único. A fluência de **juros de mora não** exclui, para os efeitos deste artigo, a liquidez do crédito.

**Art. 202** O **termo de inscrição** da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o **nome do devedor** e, sendo caso, o dos **co-responsáveis**, bem como, SEMPRE QUE POSSÍVEL, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a **quantia devida** e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a **origem** e a **natureza do crédito**, mencionada especificamente a

disposição da lei em que seja fundado;

IV - a **data** em que foi inscrita;

V - sendo caso, o **número do processo** administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a **indicação do livro** e da **folha** da inscrição.

**Art. 203** A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o **erro** a eles relativo são causas de **nulidade** da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a **decisão de primeira instância**, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

**Art. 204** A dívida regularmente inscrita goza da **presunção de certeza e liquidez** e tem o efeito de **prova pré-constituída**.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é **relativa** e pode ser ilidida por **prova inequívoca**, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Veja como foi cobrado:

Questão [#1718355](#) (CEBRASPE - 2021)

Questão [#1125602](#) (CEBRASPE - 2020)

| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMA                     | DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NATUREZA JURÍDICA        | Crédito regularmente inscrito após o fim do prazo de pagamento ou decisão final administrativa.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | Juros não tiram a liquidez do crédito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Efeito de prova pré-constituída: presunção de certeza e liquidez <ul style="list-style-type: none"><li>• Presunção relativa: pode ser derrubada, mas a prova cabe ao contribuinte.</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| TERMO DE INSCRIÇÃO (CDA) | Documento que formaliza a dívida ativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Requisitos obrigatórios: <ul style="list-style-type: none"><li>• Identificação do devedor e corresponsáveis<br/>(nome e, sempre que possível, domicílio ou residência)</li><li>• Quantia devida e forma de cálculo dos juros</li><li>• Origem e natureza do crédito</li><li>• Data da inscrição</li><li>• N° do processo administrativo (se houver)</li></ul> |
|                          | A CDA também conterá: indicação do livro e da folha onde                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Continua ao lado →

|                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | foi feita a inscrição.                                                                                                                                                                                                       |
| NULIDADE E SANEAMENTO | Nulidade:<br>omissão ou erro em qualquer dos requisitos                                                                                                                                                                      |
|                       | Saneamento: até a decisão de primeira instância <ul style="list-style-type: none"><li>1. Substitui-se a CDA defeituosa.</li><li>2. Devolve-se ao sujeito passivo o prazo para defesa, limitado à parte modificada.</li></ul> |

### CAPÍTULO III

#### CERTIDÕES NEGATIVAS

**Art. 205** A lei poderá exigir que a **prova da quitação** de determinado tributo, quando exigível, seja feita por **certidão negativa**, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à **identificação** de sua pessoa, **domicílio fiscal** e **ramo de negócio** ou atividade e indique o **período** a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de **10 (dez) dias** da data da **entrada do requerimento** na repartição.

**Art. 206** Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de **créditos não vencidos**, em curso de

Anotações

cobrança executiva em que tenha sido efetivada a **penhora**, ou cuja exigibilidade esteja **suspensa**.

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN)

- Créditos Vincendos
- Créditos garantidos por penhora
- Créditos com exigibilidade suspensa

**Art. 207** **Independentemente** de disposição legal permissiva, será **dispensada a prova de quitação** de tributos, ou o seu suprimento, quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a **caducidade de direito**, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura devido, juros de mora e penalidades cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade seja pessoal ao infrator.

**Art. 208** A certidão negativa expedida com **dolo** ou **fraude**, que contenha **erro** contra a Fazenda Pública, responsabiliza **pessoalmente** o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo **não exclui** a responsabilidade **criminal e funcional** que no caso couber.

Veja como foi cobrado:

Questão [#2346742](#) (FGV - 2023)

Questão [#1143497](#) (CEBRASPE - 2020)

## DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

**Art. 209** A expressão "Fazenda Pública", quando empregada nesta Lei **sem** qualificação, abrange a Fazenda Pública da **União**, dos **Estados**, do **Distrito Federal** e dos **Municípios**.

**Art. 210** Os prazos fixados nesta Lei ou na legislação tributária serão **contínuos**, **excluindo-se** na sua contagem o dia de início e **incluindo-se** o de vencimento.

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de **expediente normal** na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

**Art. 211** Incumbe ao Conselho Técnico de Economia e Finanças, do Ministério da Fazenda, prestar assistência técnica aos governos estaduais e municipais, com o objetivo de assegurar a uniforme aplicação da presente Lei.

Embora o Conselho Técnico de Economia e Finanças não exista mais na estrutura administrativa atual do Ministério da Fazenda, o Art. 211 é um importante registro histórico da preocupação do legislador com a segurança jurídica e uniformidade de aplicação da lei

**Art. 212** Os Poderes Executivos federal, estaduais e municipais

expedirão, por decreto, dentro de 90 (noventa) dias da entrada em vigor desta Lei, a consolidação, em texto único, da legislação vigente, relativa a cada um dos tributos, repetindo-se esta providência até o dia 31 de janeiro de cada ano.

**Art. 213** Os Estados pertencentes a uma mesma região geoeconômica celebrarão entre si convênios para o estabelecimento de alíquota uniforme para o imposto a que se refere o artigo 52.

O art. 52 tratava do Imposto Estadual sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias. A seção que tratava desse imposto foi inteiramente REVOGADA.

Com a CF/88, o ICMS passou a ter seus benefícios regulados pelo **CONFAZ** (LC 24/75). A ideia de "regiões geo-econômicas" foi substituída pelo pacto federativo nacional.

Parágrafo único. Os Municípios de um mesmo Estado procederão igualmente, no que se refere à fixação da alíquota de que trata o artigo 60.

O art. 60 tratava do Imposto Municipal sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, sendo essa seção inteiramente revogada, por não estar mais adequada ao Sistema Tributário Nacional atual.

**Art. 214** O Poder Executivo promoverá a realização de convênios com os Estados, para excluir ou limitar a incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, no caso de exportação para o Exterior.

As imunidades de exportação hoje são expressamente previstas na CF/88 (Art. 155, §2º, X)

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

**Art. 215** A lei estadual pode autorizar o Poder Executivo a reajustar, no exercício de 1967, a alíquota de imposto a que se refere o artigo 52, dentro de limites e segundo critérios por ela estabelecidos.

**Art. 216** O Poder Executivo proporá as medidas legislativas adequadas a possibilitar, sem compressão dos investimentos previstos na proposta orçamentária de 1967, o cumprimento do disposto no artigo 21 da Emenda Constitucional nº 18, de 1965.

**Art. 217** As disposições desta Lei, notadamente as dos artigos 17, 74, § 2º, e 77, parágrafo único, bem como a do artigo 54 da Lei nº 5.025, de 10 de junho de 1966, não excluem a incidência e a exigibilidade:

**CARÁTER HISTÓRICO – ART. 217**

O art. 217 do Código Tributário Nacional constitui verdadeira norma de salvaguarda, inserida pelo legislador em 1966, com a finalidade de assegurar a subsistência da incidência e da exigibilidade de determinadas contribuições que, embora possuísem natureza e finalidade distintas dos tributos sistematizados pelo CTN, não poderiam ter suas fontes de financiamento comprometidas em razão da reorganização do sistema tributário nacional.

I - da "contribuição sindical", denominação que passa a ter o Imposto Sindical de que tratam os artigos 578 e segs. da Consolidação das Leis do Trabalho, sem prejuízo do disposto no artigo 16 da Lei nº 4.589, de 11 de dezembro de 1964;

II - das denominadas "quotas de previdência" a que aludem os artigos 71 e 74 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, com as alterações determinadas pelo artigo 34 da Lei nº 4.863, de 29 de novembro de 1965, que integram a contribuição da União para a Previdência Social, de que trata o artigo 157, item XVI, da Constituição Federal;

III - da contribuição destinada a constituir "Fundo de Assistência" e "Previdência do Trabalhador Rural", de que trata o artigo 158 da Lei nº 4.214, de 2 de março de 1963;

IV - da contribuição destinada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, criada pelo artigo 2º da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966;

V - das contribuições enumeradas no § 2º do artigo 34 da Lei nº 4.863, de 29 de novembro de 1965, com as alterações decorrentes do disposto nos artigos 22 e 23 da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, e outras de fins sociais criadas por lei. (1966)

**Art. 218** Esta Lei entrará em vigor, em todo o território nacional, no dia 1º de janeiro de 1967, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 854, de 10 de outubro de 1949. (1966)

Brasília, 25 de outubro de 1966; 145º da Independência e 78º da República.